<기소위원 제척 관련 법적 처리 이행 요청서>

사건번호 : 2026-기소위원회 고소건
사건명 : 안양노회 기소위원 고소건
요청인(발신인) : 박혜령, [황용남, 조영주, 이주리, 이하진]
[redacted]
수신 : 대한예수교장로회 안양노회장 박병준
[redacted]
참조 : 안양노회 기소위원회 및 노회 임원
제척대상 기소위원 : 김승곤, 이동열, 류상선, 김창민

[요청취지]

1. 이 고소 사건으로 고소된 현 안양노회 기소위원회 소속 기소위원 김승곤, 이동열, 류상선, 김창민 위원은 대한예수교장로회 헌법 권징 제8조 제1항 제4호에 근거할 때 해당 사건 당사자인 '피고소인'에 해당되어 이 사건 처리 업무에서 배제되는 '제척' 대상자가 됩니다. **'제척'이란 배제하여 물리친다는 뜻으로 특정 사건 관계인을 그 사건 직무 집행에서 배제하여 사건 처리의 공정성을 도모하는 법적 권능입니다.** 이에 따라 이 고소 사건 처리를 위해 한시적으로 다른 기소위원(4인)을 노회 임원회가 보선하여야 법적으로 정당하오니 신속히 사건 처리에 임해 주시길 구합니다.

[관계법령]

1. 헌법 권징 제8조 국원의 제척에 관한 규정은 요청 취지에서 이미 밝힌 바와 같습니다.
2. 헌법시행규정 제61조 제2항 – 헌법 권징 제8조 및 이 규정 제38조의 제척, 기피, 회피는 노회 기소위원회에 이를 준용한다.
3. 헌법시행규정 제38조 제10항 – 제척·기피·회피가 확정된 때에는 치리회(폐회 중에는 임원회)는 직권 또는 재판국의 신청에 의하여 즉시 재판국원을 보선하여 충원한다. 보선된 국원은 그 사건에 한하여 한시적으로 심판에 관여한다.

[요청사항]

1. 제척은 사건 당사자의 신청·결정의 대상이 아니라 법률상 당연히 발생하

이 우편물은 2026-07-23
제 [redacted] 의하여
내용증명우편물로 발송하였음을 증명함
안양관양동우체국장
대한민국 KOREA

는 효과입니다.

대한예수교장로회 헌법 권징 제8조는 재판 국원의 배제 사유를 제척·기피·회피로 구분하고 있습니다. **이 중 '제척'은 법률에 정한 사유에 해당하는 사실 자체로 당연히 직무수행 권한이 상실되는 것으로서, 당사자의 신청이나 담당 기관의 별도 결정을 요하지 아니합니다**. 이는 당사자의 신청과 심리·결정을 거쳐야 하는 기피나 본인의 임의적 판단에 따른 회피와는 그 발동 요건과 효과가 명백히 다릅니다. 이에 요청인들은 현 기소위원 4인에게 이미 발생한 제척의 법적 효과가 미쳤음을 확인하고 현 기소위원 4인을 이 고소 사건 직무에서 배제해 주실 것을 요청하는 바입니다.

2. 법적 근거

헌법 권징 제8조 제1항 제4호는 국원이 해당 사건의 고소인(고발인) 또는 피고소인(피고발인)인 경우를 제척 대상으로 명시하고 있습니다. 헌법시행규정 제61조 제2항은 헌법 권징 제8조의 제척·기피·회피 규정을 기소위원에게도 그대로 준용하도록 정하고 있습니다. 따라서 현 기소위원은 재판국원 제척과 동일한 법적 기준에 따라 본 사건에 관한 조사 및 기소 권한을 처음부터 보유하지 아니하며, 이는 노회 또는 기소위원회의 별도 조치를 기다릴 필요 없이 이미 발생한 법률적 효과입니다. 따라서 현 기소위원장, 서기 명의로 발송된 고소인 출석 요구 통지서 발송은 불법입니다. 의당히 현 기소위원회 임원은 노회 임원회에 한시적 이 사건 처리 위원 보선을 신청했어야 합니다.

3. 제척 상태에서 이루어진 수사·기소 행위의 효력

제척사유 있는 자가 그 사실을 알면서도 조사를 계속하는 것은 명문화된 법을 위반하는 위법행위이며, 이에 기초하여 이루어지는 일체의 조사·기소 행위는 절차적 정당성을 갖추지 못합니다. 이에 대하여는 사후에 치유되거나 추인될 수 있는 하자가 아니므로, 노회 임원회에서는 지체 없이 해당 기소위원의 직무수행을 정지시켜야 하며 이 사실을 현 기소위원회에 고지할 의무가 있습니다. 이에 필요한 조치를 즉시 취해 주시기 바랍니다.

4. 노회 임원회의 법령의무 이행 및 한시적 기소위원 충원 요청

헌법시행규정 제38조 제10항 규정에 따라 기소위원 4인의 제척 사유로 인해 해당 사건 처리에서 자동 배제되는 경우, 노회 임원회는 기소위원을 충원하여 해당 사건에 한하여 한시적으로 사건 처리에 임하도록 규정하고 있습니다. 이는 노회 임원회의 재량권에 속한 사안이 아니라, 제척으로 인하

여 발생한 직무 공백을 헌법의 명문 규정에 따라 보충하여야 하는 법령상 의무이행 사항입니다. 이에 요청인들은 귀 노회 임원회가 위 규정에 따라 즉시 한시적 기소위원(4인)을 충원 · 선정하여, 본 사건의 조사 등을 처리하도록 지체 없이 조치해 주실 것을 요청합니다.

5. 불이행 시 법적 조치 검토

요청인들은 교단 내부(노회)의 자정 능력을 신뢰하여 노회에 고소장을 제출하였습니다. 그러나 노회 임원회나 현 기소위원회가 현 기소위원들의 제척 사유를 확인하고도 이를 묵인하거나 제척된 기소위원의 직무수행을 방치하거나, 본 고소 건을 편파적으로 처리 · 지연시킬 경우, 대한민국 형법상 책임을 묻는 검토 작업에 들어갈 예정입니다. 안양노회 내 선량한 교회와 신앙인들이 상급 치리회에 의해 피해를 입는 일이 발생하지 않도록 합당한 조치를 신속히 취해 주시기를 정중히 요청 드립니다.

첨부서류 :

1. 고소장 접수증 사본 1부.
2. 고소장 사본 1부.
3. 출석요구서 사본 1부.

2026. 7. 23.

요청인(고소인) : 박 혜 령

황 용 남

조 영 주

이 주 리

이 하 진

대한예수교장로회 안양노회장 귀하

접 수 증

안양노회

접수제목 : 고소장
송금자명 : 박혜령권사
재판예납비 : 2,000,000원

2026년 7월 10일 금요일 안양노회에 2,000,000원을 계좌납부하였음을 증명합니다.

2026년 7월 10일

대한예수교장로회 안 양 노 회

소갑제 / 호증의 호

(권징 제4-1호 서식)

고소(고발)장

(권징책벌용)

고소인(고발인) :

1. 이름 박혜령 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 전화번호 [redacted]
   주소 [redacted]
2. 이름 황용남 나이 [redacted] 성별 남 직분 안수집사 전화번호 [redacted]
   주소 [redacted]
3. 이름 조영주 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 전화번호 [redacted]
   주소 [redacted]
4. 이름 이주리 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 전화번호 [redacted]
   주소 [redacted]
5. 이름 이하진 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 전화번호 [redacted]
   주소 [redacted]

피고소인(피고발인) :

1. 이름 김승곤 성별 남 직분 위임목사(안양노회 기소위원장)
   주소 [redacted]
2. 이름 이동열 성별 남 직분 위임목사(안양노회 기소위원)
   주소 [redacted]
3. 이름 류상선 성별 남 직분 장로(안양노회 기소위원)

소갑제 2 호증 호

주소 [redacted]

4. 이름 김창민 성별 남 직분 장로(안양노회 기소위원)

주소 [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조

제2항 총회헌법 또는 제 규정에 정해진 중대한 의무위반행위

제6항 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위

제5항 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위

제9항 타인에게 범죄케 한 행위

고소 취지

피고소인 4인은 안양노회 기소위원입니다. 기소위원회는 객관성·공정성·적법절차를 생명으로 하는 기관입니다. 그러나 피고소인들은 신성커뮤니티교회의 두 권징사건을 처리하면서 이 의무를 정면으로 위반하였습니다.

권징사건1(사건번호 2026-1)은 2025년 8월 28일 장로 5인이 위임목사를 고소한 사건입니다. 권징사건2는 2025년 10월 20일 성도 25인이 그 장로 5인을 고소한 사건입니다.

피고소인들은 피고인에게 유리한 증거와 소명자료를 검토하지 않았습니다. 직접 조사도 하지 않았습니다. 조서에 대한 피의자의 간인·서명(기명날인)도 받지 않았습니다. 고소기간이 지난 사안까지 기소에 포함시켰습니다. 그렇게 죄과가 특정되지도, 입증되지도 않은 위임목사를 기소하였습니다.

반면 장로들의 재정 장악에 관한 명백한 증거는 외면하였습니다. 권징사건2의 피고소인 5인 중 4인을 모두 기각 처리하였습니다. 동일한 사실관계에서

기소 대상만을 달리 선택한 것입니다.

이러한 행위는 헌법 권징 제49조, 제57조, 제61조, 제88조 제5항 및 헌법시행규정 제62조, 제65조를 위반한 직무상 의무 위반이자 기소권 남용입니다. 그 결과 위임목사의 명예와 목회, 교회의 정상적 운영에 중대한 피해가 발생하였습니다. 철저히 조사하시어 교단 헌법에 따라 엄중히 권징하여 주시기 바랍니다.

피고소인(피고발인)의 죄과사실 :

1. 헌법 권징 제3조 제2항 - 총회헌법 또는 제 규정에 정해진 중대한 의무위반 행위

1) 헌법 권징 제49조(고소기간) 위반

권징 제49조는 죄과를 안 날부터 2년이 경과한 사건은 고소할 수 없도록 규정합니다. 법적 안정성과 적법절차를 위한 제한입니다. 그런데 피고소인들은 이미 고소기간이 지난 건축·설계변경·공사진행 사안을 기소사실 제2사실에 포함시켰습니다.

본 교회의 1층 카페테리아 창틀과 2층 공간이례3(찬양대·중고등부실) 설계변경은 2023년 6월 7일과 13일에 있었습니다(*서증제1호*). 권징사건1의 고소는 2025년 8월 28일입니다. 공사 진행 과정에서 발생한 현장 여건과 목회적 필요를 고려하여 절차를 거쳐 변경된 사안이었으며, 더욱이 피고인은 조사 과정에서 기간 도과를 여러 차례 소명하였습니다. 그러나 피고소인들은 이를 전혀 검토하지 않고 그대로 기소하였습니다.

2) 헌법 권징 제57조(고소(고발)인의 조사 및 피의자 신문) 제3항 및 제61조 (고소 및 고발에 의한 사건의 처리) 위반

헌법 권징 제57조 제3항은 "기소위원회는 피의자에 대하여 죄과 사실과 정상에 관한 필요사항을 신문하여야 하며 그 이익되는 사실을 진술할 기회를 주어야 한다" 고 규정합니다. 권징 제61조는 사건 송부 후 30일(필요시 30일 연장) 안에 조사를 완료하여 기소 여부를 결정하도록 규정합니다.

그러나 두 사건의 실제 경과는 다음과 같습니다.

<권징사건1 - 위임목사 피소 사건>

일자	경과
2025.08.28.	장로 5인, 위임목사 고소
2025.09.15.	당초 기소위원회의 1차 조사(이후 위원 전원 사임)
2026.01.17.	새 기소위원회의 2차 조사 (피고인, 기소위원회 요청에 따라 상세 소명서 제출)
2026.02.03.	진술 조서 확인(간인 후 서명·기명날인 없음)
2026.04.17.	기소위원 중 목사 기소위원 2명 사임 (구영철 목사→유경선 목사, 임준배 목사→김승곤 목사)
2026.04.21.	새 목사 기소위원 2명 중 1명 사임 (유경선 목사→이동열 목사)
2026.06.07.	고소 후 9개월여 만에 모든 죄과사실 기소 통보

<권징사건2 - 장로 5인 피소 사건>

일자	경과
2025.10.20.	성도 25인, 장로 5인 고소
2026.02.26.	4개월 만에 첫 고소인 심문조사 (당시 위원장 구영철)
2026.03.10.	성도들의 추가 고소 (재정 투명성·알 권리)
2026.06.07.	7개월여 만에 1인(김철수)만 기소, 4인 기각 통보

특히 기소위원회의 구성 과정 자체가 비정상적이었습니다. 당초 이 사건을 심리하던 기소위원 4명(목사 2, 장로 2)은 기소장 작성 이후 명확하지 않

은 사유로 전원 사임하였습니다. 사건을 가장 먼저 검토한 위원들이 전원 물러난 것입니다. 이는 본 사건의 처리 과정이 결코 정상적이지 않았음을 보여주는 중대한 정황입니다. 이후 선임된 목사 기소위원 2명도 장로 기소위원 측과의 심각한 이견 끝에 사임하였습니다. 마지막으로 선임된 목사 기소위원 중 1명도 같은 상황을 듣고 곧바로 사임하였습니다.

최종적으로 구성된 새 기소위원들(피고소인들)은 피고인에게 소명을 요청하거나 대면 질문하여 직접 조사한 사실 자체가 없습니다. ***헌법 권징 제99조 제8항***은 ***"사건의 심리에 관여하지 아니한 자가 그 사건의 판결에 관여한 때"***를 항소이유로 규정합니다. 조사에 참여하지 않은 위원의 기소는 그만큼 정당성이 없다는 취지입니다. 결국 본 기소장은 독자적 조사와 판단의 결과가 아니라, 이미 제출된 고소 내용과 장로 기소위원들의 편향된 의견에 의존하여 작성된 것입니다*(서증제2호)*.

3) 헌법시행규정 제62조(피의자 신문) 제6항 위반

헌법시행규정 제62조 제6항은 ***"피의자가 조서에 오기가 없음을 진술한 때에는 피의자로 하여금 그 조서에 간인한 후 서명 또는 기명날인하게 한다"***고 규정합니다. 그러나 본 사건 조서는 다음의 하자를 안고 있습니다.

① 질의 내용이 육하원칙에 따라 작성되지 않았습니다. 행위의 주체·시점·장소·경위가 특정되지 않았고, 객관적 사실보다 추정과 평가가 앞서 기술되었습니다.

② 피고인은 조서 내용을 확인한 후 간인·서명·기명날인을 하지 않았습니다. 사실관계가 불명확하여 그 내용을 그대로 인정할 수 없었기 때문입니다.

③ 따라서 해당 조서는 피고인이 최종 승인한 조서가 아닙니다. 정확성과 신빙성을 담보할 수 없어 기소의 근거가 될 수 없습니다.

그럼에도 피고소인들은 이 조서를 토대로 기소를 강행하였습니다.

4) 헌법시행규정 제65조(기소사실의 기재) 위반

헌법시행규정 제65조는 "기소사실의 기재는 범죄의 일시, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다" 고 규정합니다. 그러나 본 기소장에는 실제 횡령 금액, 공금 유용액, 배임 이익, 사익 취득이 전혀 특정되어 있지 않습니다. '독단', '불법', '비리', '배임' 같은 평가적 표현만 사용되었습니다. 죄과는 표현으로 만들어지는 것이 아니라 사실과 증거로 입증되어야 합니다. 재정비리가 성립하려면 손해액 · 유용 내역 · 사익 취득 · 관련 결의의 존부가 구체적으로 확인되어야 합니다. 본 기소는 그 어느 것도 특정하지 못한 채 결론부터 정해놓은 기소입니다.

5) 헌법 권징 제88조(기소기각의 판결) 제5항 위반

헌법 권징 제88조 제5항은 "기소제기의 절차가 헌법 또는 규정에 위반하여 무효인 때" 에는 기소를 기각하여야 한다고 규정합니다. 본 사건에서 피고소인들은

① 고소기간이 경과한 사건을 기소하였고

② 조사절차를 위반하였으며

③ 피고인에 대한 충분한 조사 없이 기소하였고

④ 피고인의 소명자료를 검토하지 않았으며

⑤ 객관적 증거조사 없이 고소인의 주장만을 채택하였습니다.

이러한 하자는 단순한 흠결이 아니라 기소 자체를 무효로 할 정도의 중대한 위법입니다. 피고소인들은 이를 알고도 기소를 의결하여 제88조 제5항의 취지를 정면으로 위반하였습니다.

2. 헌법 권징 제3조 제6항 – 직권을 남용하거나 직무를 유기한 행위

1) 피고인에게 유리한 증거와 소명을 의도적으로 배척

피고인은 2026년 1월 17일 출석조사 및 신문 시 기소위원회의 요청에 따라 상세한 소명서를 제출하였습니다*(서증제3호)*. 카페 운영, 건축 관련 사안, 행정 처리 과정, 명예훼손 주장 등 주요 쟁점마다 사실관계와 증거를 근거로 구체적 설명을 담았습니다. 그러나 기소장 어디에도 이 소명서가 검토된 흔적이 없습니다. 계약의 구조와 법률적 관계, 건축 관련 법적 근거, 당회 결의의 실제 내용, 목적헌금의 성격과 집행 근거 등 주요 쟁점에 대한 검토 결과가 전혀 반영되지 않았습니다. 소명을 받아들이지 않더라도 그 이유와 판단 근거는 기소장에 나타나야 합니다. 그러한 숙고의 과정이 전무합니다.

2) 재정 운영의 실질을 외면한 책임 전가

본 교회의 재정은 위임목사가 아니라 장로 5인이 독점적으로 관리하였습니다. 인터넷뱅킹은 차기성 장로 개인 명의의 휴대전화로도 운영되었습니다*(물증제1호)*. 위임목사는 계좌 접근권도, 이체 권한도, 인증수단도 보유하지 못했습니다. 장로 5인 스스로도 2026년 4월 20일 노회 질의서에서 "제직회 회계를 별도로 두지 않고 재정부가 재정 실무를 담당해 왔다" 고 인정하였습니다*(서증제4호)*. 재정에 대한 지배권과 처분권이 없는 사람에게 재정비

리의 책임을 묻는 것은 책임주의 원칙에 정면으로 배치됩니다. 피고소인들은 이 실질적 재정 운영 구조를 외면한 채 형식적 지위만을 이유로 위임목사에게 책임을 전가하였습니다.

3) 선택적 · 표적 기소

성도들은 장로들의 구체적 위법행위 — 개인 휴대전화를 이용한 인터넷뱅킹 운영, 적법한 결의에도 불구한 재정자료 인계 거부, 당회 회의록 위 · 변조 의혹, 4층 개조공사 관련 배임 의혹 — 를 다수의 증거와 함께 고소하였습니다*(물증제1호)*. 그럼에도 피고소인들은 이 증거 · 진술 · 회의록을 충분히 확보하고도 장로 4인(차기성, 김성동, 최종일, 정용진)을 모두 기각 처리하였습니다*(서증제5호)*. 반면 재정 지배권이 없는 위임목사만 재정비리 혐의로 기소하였습니다.

이는 증거가 부족하여 불기소한 것이 아닙니다. 명백한 증거가 존재함에도 특정인은 불기소하고 다른 특정인만 기소한 선택적 · 표적 기소입니다. 객관적 증거의 유무가 아니라 기소 대상자를 달리 선택한 것으로서, 기소재량의 범위를 벗어난 자의적이고 편파적인 기소권 행사입니다. 평등원칙 · 적법절차원칙 · 책임주의에 반하는 기소권의 일탈 · 남용으로서 그 정당성을 인정받을 수 없습니다.

4) 기소권 남용으로 인한 목회 및 교회 운영 방해

피고소인들의 위법한 기소는 위임목사의 목회와 교회의 정상적 운영을 실제로 마비시켰습니다. 그 구체적 결과는 다음과 같습니다.

① 위임목사는 9개월이 넘도록 피고인 신분으로 계류되어 지속적인 심리

적·목회적 압박 속에 목회를 수행해야 했습니다. 사건의 장기 방치 자체가 헌법 권징 제61조가 금지하는 부당한 부담입니다.

② 편파적 기소 결과에 힘입은 장로들이 재정 인수인계를 거부함으로써, 제직회와 공동의회가 결의한 재정 운영 체계가 정상 작동하지 못하고 있습니다. 공동의회에서 승인된 예산조차 집행되지 못해 일선 교역자와 제직들의 사역이 차질을 빚었습니다*(물증제2호)*.

③ 담임목회자에게 보고도 이루어지지 않은 재정 집행이 계속되어, 교회 행정과 재정 집행에 지속적인 혼란이 초래되고 있습니다.

④ 헌법시행규정 제64조(기소제기의 방식), 제67조(불기소처분) 제3항에 의거하여 권징 제7-2호 서식의 기소통지서(기소일자 및 기소장 사본 첨부 누락), 권징 제6-1호 서식의 불기소처분 결정 및 통지서를 발송하지 않아 고소인 성도들이 신속하게 처분에 불복하거나 후속 절차를 밟을 길 자체를 막았습니다*(서증제6호, 물증제3호)*. 이는 성도들의 정당한 권리구제 업무를 방해한 것입니다.

이처럼 피고소인들의 기소권 남용은 관념적 위법에 그치지 않고 목회·재정·행정 전반의 실질적 방해로 이어졌습니다. 이는 제6항의 직권남용이 낳은 구체적 피해로서 권징 양정에 반드시 반영되어야 합니다.

3. 헌법 권징 제3조 제5항 - 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위

피고소인들은 죄과가 입증되지 않았음을 알면서도 위임목사를 '재정비리', '배임', '직권남용'의 죄과로 단정하여 기소하였습니다. 기소는 노

회와 교회 공동체에 공적으로 통지되는 행위입니다. 입증되지 않은 죄과로 기소하는 것 자체가 대상자의 명예를 공적으로 훼손하는 결과를 낳습니다.

실제로 문제 삼은 사안들은 대부분 교회의 적법한 의사결정 구조 안에서 진행된 것들입니다(*물증제4호*). 카페 사역은 공동의회·당회·제직회의 절차를 거친 선교 사역입니다. 건축 참여는 건축위원회의 요청과 승인에 따른 것입니다. 목적헌금은 헌금자의 지정 목적대로 집행되었습니다. 이러한 사실은 취득세 문제 당시 200명이 넘는 성도가 서명한 탄원서, 그리고 본 기소가 사실관계와 법리에 부합하지 않는다고 판단한 성도 141명의 탄원서로도 확인됩니다. 교회는 최근 수년간 교인 약 60명에서 200명 규모로 성장하였고, 새 등록 성도의 상당수가 문제 삼는 카페 사역을 통해 교회를 처음 접했습니다.

피고소인들은 이러한 객관적 정황을 모두 외면하였습니다. 평가적 표현을 덧씌워 죄과가 있는 것처럼 기소장을 구성함으로써, 위임목사와 관련 교인들의 명예와 권익에 중대한 피해를 입혔습니다.

4. 헌법 권징 제3조 제9항 – 타인에게 범죄케 한 행위

피고소인들의 편파적 기소는 장로 5인에게 힘을 실어주었습니다. 그 결과 교회 안에 또 다른 범죄와 무질서가 유발되었습니다.

— 장로들은 2부 예배 대표기도(2026.05.31. 정용진, 06.07. 김철수, 06.28. 최종일)를 이용해 위임목사와 제직회를 겨냥한 허위사실을 공개적으로 유포하였습니다(*물증제5호*). 이로 인해 새가족 등록이 중단되고 다수 제직이 반발하였습니다(*서증제8호*).

— 제직회가 2026년 3월 15일 적법하게 선정하고 총회 헌법해석통보

(2026.05.21.)로 적법성이 확인된 제직회 회계에 대하여, 차기성 장로는 현재까지 회계자료와 재정 업무의 인수인계를 거부하고 있습니다.

— 2026년 7월 5일 재정팀 인수인계 과정에서는 위임목사와 회계 권사가 장로들과 기존 재정팀원들의 저항으로 쫓겨났고, 그날 헌금은 차기성 장로가 수합하여 집으로 가져갔습니다. 같은 날 정용진 장로의 협박, 차기성 장로의 공개 모욕, 최종일 장로의 휴대폰 가격 및 폭언이 있었습니다.

담임목회자에게 보고도 이루어지지 않은 채 재정 집행이 계속되고 있어 그 적법성에 관한 중대한 다툼이 이어지고 있습니다. 피고소인들의 불공정한 기소가 이 무질서의 직접적 배경입니다. 권징의 목적(헌법 권징 제2조)이 범죄의 예방과 질서의 유지임을 생각할 때, 피고소인들은 정반대로 범죄를 조장한 결과를 낳았습니다.

결어 - 법리

권징제도는 교회의 질서를 회복하기 위한 제도입니다. 특정인을 제거하거나 정치적 목적을 달성하기 위한 수단이 아닙니다. 그럼에도 피고소인들은 헌법 권징 제49조(고소기간), 제57조(고소(고발)인의 조사 및 피의자 신문) 제3항, 제61조(고소 및 고발에 의한 사건의 처리), 제88조(기소기각의 판결) 제5항, 헌법 시행규정 제62조(피의자 신문) 제6항, 제65조(기소사실의 기재)를 중대하게 위반하여 기소권을 남용하였습니다. 이는 단순한 판단 착오가 아닙니다. 교단 헌법과 권징조례를 정면으로 위반한 중대한 직무상 의무 위반으로서 마땅히 권징의 대상이 되어야 합니다.

증거 :

1. 서증

1) 1층 카페테리아 창틀변경 관련 작업지시서(2023.06.07.)
2층 공간이례3 구조변경 관련 작업지시서(2023.06.13.)

2) 권징사건1 기소장 및 기소통보서(2026.06.07.)

3) 기소위원회에게 제출한 권징사건1 소명서(2026.01.17.)

4) 총회 헌법해석통보서(2026.05.21.)

5) 권징사건2 기소통보서(2026.06.10.),
권징사건2 불기소처분 이유 통지서(2026.06.30.)

6) 권징사건2 기소통지서 보완요청서(2026.06.23.)

7) 성도건의서(2026.06.14., 2026.06.21., 2026.06.28.)

2. 물증

1) 권징사건2 추가고소장 스캔본(2026.03.10.)

2) 인수인계 거부 현장 영상 및 녹음파일(2026.07.06.)

3) 기소위원회 통화 녹음파일(2026.06.26.)

4) 권징사건1 답변서(2026.07.09.)

5) 주일2부예배 대표기도 영상
(정용진-2026.05.31., 김철수-2026.06.07., 최종일-2026.06.28.)

첨부 : 재판비용 예납영수증 사본

위와 같이 고소(고발)를 하오니 처벌하여 주시기 바랍니다.

2026년 7월 10일

고소인(고발인) 박혜령 [redacted]
황용남
조영주
이주리
이하진

대한예수교장로회 안양노회 치리회장 귀하

작 업 지 시 서

문서번호	신성 – 230607 - 16	공사명	신성교회 새성전건축
수 신	현 장 대 리 인	공 종	건축 관련공종
제 목	내부마감 변경 및 보류 요청 작업지시서		

* 신성교회 건축 위원회 협의 완료 내용입니다

1. 지상1층 카페주방 우측편 개구부는 창호 설치 없이 그냥 개구부 상태로 유지

2. 지상1층 커뮤니티스텐드 측면 유리 난간 설치 보류(자재 발주 보류)

3. 지상1층 사무실, 기도실, 카페주방, 화장실 내부 마감 보류(천장 마감도 보류)
   - 단, 방재실 내부 마감은 진행하셔도 됩니다.

4. 지상1층 에어컨 실내기 최종결정
   기존 : 4WAY - 11개 / 1WAY - 7개
   변경 : 4WAY - 12개 / 1WAY – 4개

5. 지상1층 친교공간(현재 구내식당) 등기구 스위치를 7개로 적용
   기존 . 일반등 1개, 간접등 3개, 펜던트 1개로 총 5개 스위치였는데 이것을 7개로 적용 바랍니다.

6. 전동블라인드 설치를 위한 전기선을 끌어주세요.(전동블라인드 설치 위치 도면 첨부)

7 지상1층 카페주방 별도 전기분전반 전기용량이 30KW가 필요하다고 합니다. 이에 용량 계산하여 부족하면 추가로 분전반 설치를 요청드립니다.

8. 지하1층 작업자 쉼터 벽체 마감을 변경해 주세요
   기존 : 시멘트 몰탈 + 친환경수성페인트
   변경 : 석고보드2PY + 친환경수성페인트

9. 지상1층 창호 중 ACW-03 점태 변경(첨부 도면 참고)

* 첨부 . 1. 관련 도면 1부

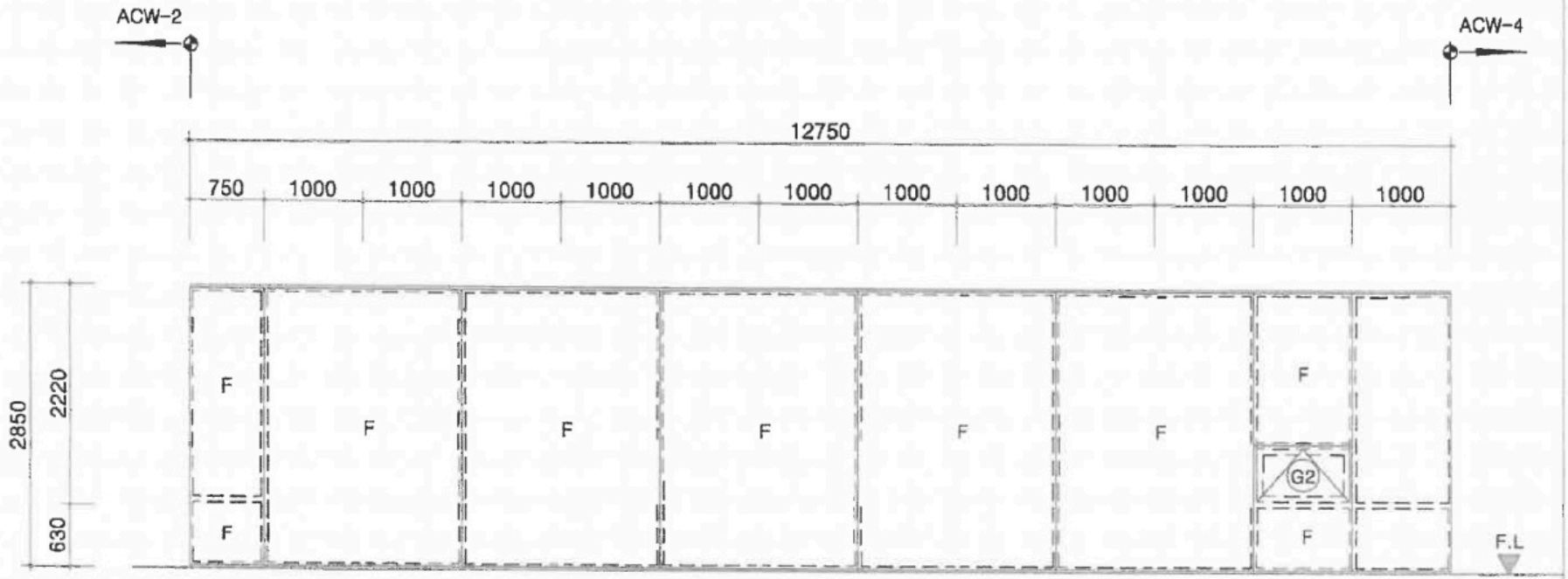
상기 작업사항에 대하여 작업할 것을 통지하오니 작업 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

2023 년 06 월 07 일

[redacted]

감 독 관 김 동 혁 (인)

소갑제 / 호증 / 호

형 태	

창 호 명	ACW-3		
프 레 임	40X135 (EFS40) 알루미늄 프레임(불소수지코팅) / 히든바		
유 리	G1	기밀등급	기밀1등급
부 속 철 물	부속철물일체 / 방충망 설치		
위치 및 개소	지상1층 사무실, 부속실 / 1개소		

작 업 지 시 서

문서번호	신성 – 230613 - 18	공사명	신성교회 새성전건축
수 신	현 장 대 리 인	공 종	건축 관련공종
제 목	지상2층 실내 마감 변경 요청		

* 신성교회 건축 위원회 협의 완료 내용입니다.

1) 성가대연습실 천장 마감 변경
   기존 : 유공석고보드 위 친환경 수성페인트 및 석고보드 위 친환경 수성페인트
   변경 : 구조체천장 흡음뿜칠 후 익스펜디트 메탈
2) 성가대연습실 천장 등기구 변경
   기존 : 12W 다운라이트 5EA + LED 40W 매입등 6EA
   변경 : 12W 다운라이트 30EA
3) 교육실-1, 교육실-2 천장 마감 적용
   기존 : THK9.5 석고보드 설치 후 THK15 마이톤(T바 적용 안됨)
   변경 : THK15 마이톤 + T바(600X600)
4) 교육실-1, 교육실-2 천장 등기구 변경
   기존 : 12W 다운라이트 12EA + LED 40W 매입등 12EA
   변경 : 600x600 LED 매입등 적용(등기구 개수는 협의 필요)
5) 목양실 바닥 마감 변경
   기존 : 바닥난방 + 비닐시트
   변경 : 바닥난방 제거 + 비닐시트
6) 목양실 벽체 마감 변경
   기존 : 정면 커튼월(SCW-1)을 제외한 나머지 3면 석고보드 위 합성목재수직루버
   변경 : 좌측면 1면 노출 콘크리트 적용 + 나머지 2면은(첨부도면 참고)
7) 목양실 천장 마감 변경
   기존 : 석고보드 2PY 위 합성목재수직루버
   변경 : 목재루버설치(30X45) - 간격 75mm / 석고보드2PY 후 화이트펄 페인트(첨부도면 참고)
8) 목양실 천장 등기구 변경
   기존 : 12W 다운라이트 18EA
   변경 : 사각MR조명 17EA(사진참고) + 라인조명 1EA적용(목사님 책상 위에 설치)
9) 성가대연습실, 교육실-1 단상 및 스텐드 방진고무 설치
   설치과정 : 각파이프 하지상태에서 방진고무 3.2T 시공 후 합판 설치하고 최종마감재 설치

   * 첨부 . 1 관련 도면 및 사진 첨부.

상기 작업사항에 대하여 작업할 것을 통지하오니 작업 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

2023 년 06 월 13 일

시 공 사 [redacted]

감 독 관 [redacted]

소감재 1호증

"용서, 사랑의 시작입니다"(사 55:7, 엡 4:31~32)

대한예수교장로회 안양노회

The Anyang Presbytery of Presbyterian Church of Korea

수 신 송재영 목사
참 조
제 목 차기성 장로 외 4인이 송재영 목사를 상대로 제출한 소장에 관한 재판 개시의 건

우리 주 예수 그리스도 안에서 문안드립니다.

차기성 장로 외 4인이 송재영 위임목사를 상대로 제출한 소장에 관하여 안양노회 기소위원회로부터 정식 기소장이 당 재판국에 이관됨에 따라 정식 재판 절차를 개시하였음을 알려 드리며 다음과 같이 안내 드립니다.

- 다 음 -

1. 본 사건 관련하여 답변서와 준비서면을 당 재판국에 제출할 수 있습니다.
2. 본 사건 관련하여 변호인을 선임할 경우 "변호인 선임서(권징 제2호 서식)"를 당 재판국에 6월 27일(토)까지 제출하여 주시기 바랍니다.
   (→ 권징 29조 3항 : 변호인의 선임의 경우 의뢰인은 심급마다 변호인 선임서를 재판국에 제출하여야 한다)
3. 제 1차 소환 조사
   1) 일시 : 2026년 7월 7일(화) 오후 2시
   2) 장소 : 안양노회 사무실
   3) 자세한 사항은 첨부한 소환장을 참조바랍니다.

4. 첨부 자료
   1) 기소장 부본　　2) 소환장

끝.

재 판 국 장 김 문 년 [redacted]
재 판 국 서 기 김 창 옥 [redacted]

소갑제 2 호증 호

(권징 제4-3호 서식)

기 소 장

기소위원

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회 (소속 기소위원 일동)

고발인(고소인)

1. 성 명 : 차기성 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 [redacted]
   전화번호 : [redacted]

2. 성 명 : 김성동 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

3. 성 명 : 최종일 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

4. 성 명 : 정용진 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

5. 성 명 : 김철수 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
   주 소 : [redacted]
   전화번호 : [redacted]

피 고 인

성 명 : 송재영 나이 : [redacted] 성별 : 남
직 분 : 위임목사

소속교회 : 신성커뮤니티교회 (안양노회 소속)
주 소 : 경기도 [redacted]
연 락 처 : [redacted]

죄 과 명

대한예수교장로회(통합) 헌법 권징 제3조:

- **제2항** : 총회헌법·제규정에 정해진 중대한 의무위반행위
- **제5항** : 허위사실 유포에 의한 명예훼손행위
- **제6항** : 직권남용행위
- **제14항** : 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위

기 소 사 실

피고인 송재영은 대한예수교장로회 안양노회 소속 신성커뮤니티교회 위임목사로서 2020년 5월경 부임하여 현재까지 시무하고 있는 목회자로, 교회 헌법과 총회 제규정 및 당회의 결의를 성실히 준수하고 교회를 바르게 섬겨야 할 의무가 있음에도 아래와 같은 범죄 행위를 저질렀습니다.

제1사실 카페 운영 관련 의무위반 및 재정비리 (헌법 권징 제3조 제2항, 제6항, 제14항)

가. 당회 반대를 무시한 불법 카페 운영 및 취득세 추징 피해 발생

신성커뮤니티교회 부지는 의왕시 지구단위계획상 종교부지로서 종교시설 외의 건축 및 사용이 불가하고, 구내식당내 15평 정도만 카페가 가능함에도 피고인은 선교 목적을 내세워 교회 1층 전체를 '오픈커피' 프랜차이즈 카페를 개설하였습니다.

피고인은 당회원들이 교회 설계 목적에 관하여 수차례 문제를 제기하고 반대하였음에도, 지인 변호사를 통하여 자문(자문료 220만원, 교회 예산 사용)을 받아 카페 개설과 운영에 아무 문제가 없다는 자의적 결론을 내리고, 당회 및 제직회 승인을 받아 '오픈커피' 프랜차이즈 계약을 하였습니다. 계약서에는 '오픈커피2 의왕점 대표는 송재영씨 본인 또는 가족으로 한다'라는 독소 조항이 포함되어 있어서, 피고인의 배우자가 대표로 지정되었습니다. 이후 당회원들이 반대하여 이 조항은 계약 후 삭제 처리되었습니다. (증거서류1, 2, 3)

이후 카페는 네이버 등 외부 홍보를 통해 일반 영업 형태로 운영되었고, 이를 근거로 의왕시청이 현장조사를 실시하여 조사한 결과 종교목적으로 사용되어야 할 면적이 카페 영업 등 **비종교**

용도로 사용된 사실이 확인되었습니다.

이로 인하여 의왕시청 세정과로부터 카페의 위법한 운영 및 용도 변경으로 취득세 추징금 1억 3,278만원을 고지받고 이를 납부하여 교회 재정에 막대한 손실이 발생하였습니다. 이는 단순한 판단 착오가 아니라 **위법 가능성을 인식하면서도 강행한 고의적 행위**입니다. (증거서류5, 12)

나. 취득세 이의신청 당회 결의 위반 및 독단적 집행

피고인은 2025년 1월 정기당회에서 취득세 이의 신청을 하자고 하였으나, 당회원 전원이 교회의 대외적 신뢰와 성도의 신앙 양심을 위해 이의신청을 하지 말자고 반대하였고, 3월23일자 임시당회에서도 이의신청 진행여부에 대하여 당회원들이 반대하자 고의로 안건을 부의하지 않아 결의하지 못하였습니다. 피고인은 이의 신청을 진행하자는 당회 결의가 없었음에도, 다음 날 부목사를 시켜 서울노회 유지재단의 날인을 받아 끝내 임의로 이의신청서를 제출하였습니다. 이는 단순 행정행위가 아니라 교회 최고 치리기구인 당회 결의를 부정한 권한 일탈 행위입니다. (증거서류9, 10)

나아가 피고인은 2025년 3월 29일에는 당회 결의로 재산세 추징금을 카페에서 납부하기로 하였음에도, 2025년 5월 18일 제직회장 직권으로 임시제직회를 소집하여 교단 헌법 및 제규정에 존재하지 않는 **'비상재정조치권'**을 자의적으로 주장하여 재산세 추징금을 교회 재정으로 납부하기로 의결하게 하여 교회에 재정적 손실을 입혔습니다. (증거서류14)

다. 카페 감사 방해 및 재정 보고 의무 불이행

피고인은 2024년 귀속 카페 감사 시 당회에서 본인이 감사위원을 임명하고, 카페는 감사 대상이 아니라고 주장하면서 자료 작성 시간이 부족하다는 이유를 들어 자료를 제대로 제출하지 않아 감사가 파행적으로 운영되었습니다. (증거서류19, 20)

또한 2024년 1월 27일 정기당회에서 월 1회 수입·지출을 당회에 보고하기로 결의하였음에도, 보고에 관한 의무와 책임을 이행하지 않았습니다. (증거서류24)

2025년 7월 13일 제직회에서는 당회에서 결정된 카페 실적보고 제출을 구체적 이유 없이 거부하였습니다. (증거서류25)

라. 당회 결의로 임명된 카페 세무 담당 대리인 임의 해지

피고인은 2023년 12월 30일 당회 결의(증거서류22)로 임명된 카페 세무 관련 대리인(월 5만원 지급)과의 계약을 당회 결의도 없이 임의로 해지하고 새로운 세무기장 담당자를 임명하였습니다. 이에 당회원들이 임시당회 소집(2025.4.17.)을 요구하였으나 응하지 않았습니다. (증거서류22, 23)

마. 사모 개인사업 구조를 통한 교회 재정 횡재 이탈

피고인은 교회 재정이 투입된 카페를 배우자를 대표자 명의로 하는 개인사업 형태로 운영하게 하였고, 감사 및 보고를 거부하거나 불성실하게 대응하며 교회의 재정 통제 체계를 사실상 무력화하였습니다.

이는 교회 자산을 개인사업 구조로 전환하였고, 이를 통해 사실상 개인 재산을 만들면서, 결국 사적인 지배 상태를 형성한 행위로서 배임의 성격을 가집니다.

[redacted]

제2사실 교회 건축 관련 직권남용 및 재정비리 (헌법 권징 제3조 제6항, 제14항)

가. 건축위원회 협의 없는 독단적 건축비 사용

피고인은 건축위원으로 정식 위촉되지도 않았으면서 목회 철학을 담아야 한다는 명분으로, 건축위원들과 전혀 협의 없이 독단적으로 시공 내용을 변경하고 건축비를 집행하여 교회 건축재정에 손실을 입혔습니다.

구체적으로, 피고인은 건축위원회와 사전 결의 없이 인테리어업자의 말 한마디로 1층 카페 창틀을 기존 설계와 다르게 변경하여 자재를 구입·설치하고 기존 자재를 폐기함으로써 약 420여만원을 추가 지출하게 하였고, 2층 찬양대실 구조 또한 누구와도 협의 없이 임의로 변경하여 목재 스탠드를 설치함으로써 약 1,250여만원의 추가 건축비가 소요되어 교회에 손실을 입혔습니다. (증거서류26)

나. 건축헌금 임의 사용

오지은 전도사와 그 가족이 교회에 공적으로 헌납한 건축헌금 2천만원(증거서류27)은 건축위원회의 사전 승인 하에 건축 목적으로 사용되어야 함에도, 피고인은 건축위원회 결의 없이 본인 지시로 위 헌금을 오지은 전도사 개인 계좌에 입금하게 하였습니다.

이후 건축 감사를 통해 이 사실이 밝혀진 뒤에도 피고인은 해당 금액을 즉시 교회 재정 계좌로 입금하라는 요구에 불응하고, 오지은 전도사 개인 계좌에 보관하다가 2024년 연말에 인테리어업자에게 선지급(실제 공사는 2025년 3월, 세부 견적 미제출)하는 방식으로 위 건축헌금을 임의로 사용하였습니다. (증거서류28)

제3사실 교회 행정 및 운영 관련 직권남용 (헌법 권징 제3조 제2항, 제6항)

가. 당회 결의 없는 영상업체 독단 계약 체결

피고인은 2025년 4월 27일 당회(증거서류29)에서 처음 거론된 영상업체 선정계약에 대해 당회장과 인사위원장이 추가 논의 후 당회에서 결정하기로 하였음에도, 당회 결의 없이 일주일 만인 2025년 5월 4일 독단으로 계약을 체결하고 재정부에 1년치 선납(일시불 선납 조건) 대금 지급을 강요하였습니다. (증거서류30)

나. 제직회장 직권 남용을 통한 임시제직회 불법 소집

피고인은 2025년 5월 18일 당회에서 논의가 진행 중인 안건이었음에도 제직회장 직권으로 임시제직회를 소집하여, 당회 결정사항을 왜곡하여 설명하고 거수로 투표를 진행하는 방법으로 안건을 불법 의결시켰습니다. (증거서류14)

또한 같은 제직회에서 예꿈공동체 담당 파트전도사 사례비에 관하여 당초 당회에서 결의한 예산(사례비 월 100만원)과 다르게 연초에 책정된 예산(사례비 월 100만원, 장학금 연200만원)으로 지급해야 된다는 내용으로 왜곡하여 설명한 후 거수로 투표하고 의결함으로 당회 결의를 무시하였습니다. (증거서류14)

다. 정기당회 방해 및 개최 불응

피고인은 2025년 5월 정기당회부터 고의적으로 정기당회 개최를 방해하여 개최하지 않고 있습니다. 5월 당회는 당회 허락 없이 기존 당회 개최장소인 '공간이레2'가 아닌 본당에서 방청을 원하는 성도 누구나 참석 가능하다고 일방적으로 공지하였고, 이후에도 당회원들의 수차례 임시당회 소집요구에 응하지 않았습니다. 이는 단순 행정 문제가 아니라 **교회 치리체계 자체를 무력화한 행위**입니다. (증거서류38, 40)

제4사실 허위사실 유포 및 명예훼손 (헌법 권징 제3조 제5항)

가. 오지은 전도사 사임 관련 허위 발언

오지은 전도사는 일부 기존 교역자들과의 갈등, 재정 집행 문제, 예산(안) 제직회의 파행적 개최 등의 책임으로 당회에서 정당한 절차와 이유에 따라 사임하게 된 것임에도, 피고인은 2025년 4월 13일 제직회(증거서류43) 및 일부 권사들에게 장로들이 오지은 전도사를 사적인 감정으로 사임시켰다고 허위 발언함으로써 시무장로들의 명예를 심각하게 훼손하였습니다.

나. 임시제직회에서의 허위 발언 및 명예훼손

피고인은 2025년 5월 18일 임시제직회 석상에서 당시 장로들과 주고받은 대화 내용을 미리 자료로 준비하여 전후 맥락 없이 발췌하고 편집하여, 마치 장로들이 재정 권한을 부당하게 제한하고 목회자를 '고용한 사람'과 같이 대우한 것처럼 제직회원들에게 언급하였습니다.

또한 특정 장로의 이름을 실명 거론하며 인사 관련 발언 일부를 공개함으로써 청중이 장로들을 부정적으로 인식하도록 의도하였으며, 당시 부목사 사임 사유를 장로들의 압박이라는 허위 사실을 유포하여 장로 전체가 목회자를 압박하여 퇴출시킨 것처럼 오해하게 만들었습니다. 이는 단순한 개인 비방을 넘어 교회 최고 의사결정기구인 당회의 권위와 신뢰를 근본적으로 훼손한 중대한 명예훼손 행위입니다. (증거서류44)

증 거 목 록

1. 증거서류1 : 신성커뮤니티교회와 오픈커피의 업무협약을 위한 비용 산출내역
2. 증거서류2 : 교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치·운영의 적법성 등에 대한 검토
3. 증거서류3 : 오픈커피 프랜차이즈 계약서
4. 증거서류4 : 국민일보 기사
5. 증거서류5 : 지방세 과세 예고서
6. 증거서류6 : 과세전적부심 심사 청구서
7. 증거서류7 : 2024년10월20일 주보 공동체소식
8. 증거서류8 : 과세전적부심 결정 통지
9. 증거서류9 : 2025년1월25일 당회록
10. 증거서류10 : 2025년3월23일 당회록
11. 증거서류11 : 2025년4월5일 임시당회 소집요구서
12. 증거서류12 : 취득세 이의신청 결정 통지
13. 증거서류13 : 2025년3월29일 당회록
14. 증거서류14 : 2025년5월18일 제직회 회의록
15. 증거서류15 : 카페 운영에 관한 보고서
16. 증거서류16 : 2025년6월15일 임시당회 소집요구서
17. 증거서류17 : 2024년9월28일 당회록
18. 증거서류18 : 2025년4월27일 당회록
19. 증거서류19 : 2024년 카페 영업 현황
20. 증거서류20 : 감사위원회 약식 공문
21. 증거서류21 : 해당 영수증

22. 증거서류22 : 2023년12월30일 당회록
23. 증거서류23 : 2025년4월17일 임시당회 소집요구서
24. 증거서류24 : 2024년1월27일 당회록
25. 증거서류25 : 2025년7월13일 제직회 녹취록 발췌본
26. 증거서류26 : 신성교회 도급변경 정산내역서
27. 증거서류27 : 2023년7월9일, 2023년10월1일 주보 향기로운예물
28. 증거서류28 : 사후 제출된 목적헌금 내역 및 입금증
29. 증거서류29 : 2025년4월27일 당회록
30. 증거서류30 : 신성커뮤니티 방송실 업무대행계약서
31. 증거서류31 : 2025년5월10일 임시당회 소집요구서
32. 증거서류32 : 2025년2월23일 당회록
33. 증거서류33 : 재정청구서
34. 증거서류34 : 공문
35. 증거서류35 : 홈페이지 캡쳐
36. 증거서류36 : 2024년7월27일 당회록
37. 증거서류37 : 2024년10월25일 당회록
38. 증거서류38 : 2025년5월25일 주보
39. 증거서류39 : 헌법 사례
40. 증거서류40 : 2025년5월22일 임시당회 소집요구서
41. 증거서류41 : 2024년11월3일, 2024년12월25일 주보
42. 증거서류42 : 2024년1월7일 주보
43. 증거서류43 : 2025년4월13일 제직회 녹취록 발췌본
44. 증거서류44 : 2025년5월18일 제직회 녹취록 발췌본

적 용 법 조

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제2항 (총회헌법·제규정에 정하여진 중대한 의무 위반행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제5항 (허위사실 유포에 의한 명예훼손행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제6항 (직권남용행위)

대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제14항 (교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용·배임 등 재정 비리행위)

기 소 취 지

위와 같이 피고인 송재영 목사는 안양노회 산하 신성커뮤니티교회의 위임목사로서, 부임 이래 위와 같이 총회헌법·제규정에 정해진 중대 의무를 반복적으로 위반하였고, 직권을 남용하여 교회 재정에 큰 손실을 끼쳤으며, 교회의 최고 의사결정기구인 당회를 배제하고 독단적으로 교회 행정을 운영하여 교회 질서를 혼란시켜 상처를 주었다. 나아가 공개 석상에서 허위사실을 유포하여 시무장로들의 명예를 훼손하였다.

이에 안양노회 기소위원회는 피고인이 **헌법 권징 제3조 제2항, 제5항, 제6항, 제14항**을 위반한 혐의가 인정되기에, 위 피고인을 안양노회 재판국에 기소하오니 공정한 심리를 거쳐 상당한 처벌을 내려주시기 바랍니다.

2026년 6 월 7 일

기소위원회 **위원장** **김 승 곤** 목사 [redacted]

기소위원회 **서 기** **류 상 선** 장로

기소위원회 **회 계** **김 창 민** 장로

기소위원회 **위 원** **이 동 열** 목사

대한예수교장로회 안 귀하

(권징 제3-1호 서식)

소 환 장
(피고인용)

사 건 번 호 : 2026-1
사 건 명 : 신성커뮤니티교회 위임목사 송재영 건
기소위원회 : 안양노회 기소위원회
고소인(고발인) : (이름) 차기성 외 4인
주소: [redacted]
엘센트로푸르지오)
전화번호: [redacted]

피 고 인 : (이름) 송재영, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 위임목사
주소: [redacted]
지오엘센트로)
전화번호: [redacted]

위의 사건에 대하여 아래와 같이 재판하오니 꼭 출석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 재판일시 : 2026년 7월 7일(화요일) 오후 2시
2. 재판장소 : 안양노회 사무실

※ 피고인은 총회 헌법 권징편 제29조 제3항에 의거, 변호인을 선임할 수 있으며, 선임한 경우에는 그 선임서를 심급마다 재판국에 제출하여야 합니다.

2026년 6월 17일

대한예수교장로회 안양노회
재 판 국 장 김 문 [redacted]
재판국서기 김 창 [redacted]

송재영 목사 귀하

기소위원회 조사 소명서

총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위 및 직권남용, 배임 등 재정비리 행위 관련

1) 카페 및 운영관련

오픈커피 의왕점은 선교적 교회를 이루기 위하여 기획되었다.

이를 위해 장로님들과 미리 이와 같은 사역을 하고 있는 교회를 수차례 방문 하였고, 이후 성도들을 위한 비전투어(22.4.28 ~ 22.9.15 총 5 차) 프로그램을 만들어 성도들 방문 등을 통해 오픈커피 의왕점이 구체화되기 시작했다.[1] 오픈커피 본점과 계약 시 책임감 있게 운영할 개인과 계약하기를 원했기에 장로님들과 부목사의 명의로 하는 것도 논의하였지만 운영상의 문제, 세금에 대한 문제로 인해 결국 담임목사 아내의 이름으로 계약하였다(장로님과 함께)[2]. 이에 오픈커피 의왕점은 개인이 운영하지만 교회가 재정을 출자해서 만든 업체이다. 물론 교회가 전적으로 시설 투자를 했기에 성도들은 교회 카페라고 오인할 수 있으나, 계약에 따르면 카페 운영의 주체는 개인과 오픈커피 본점[3]에 있다[4]. 카페와 교회의 관계는 **법적관계가 있고 반사적효과(선교)가 있는 것이다**[5]. 그것은 제직회의 내용에도 분명히 나타나 있다[6]. 이러한 운영체계를 가질 수밖에 없었던 것은 오픈커피 본점의 요구로 교회는 사업을 운영할 운영의 주체가 될 수 없다는 판단 때문이다. 또한 교회가 카페를 운영하는 것에 대해 세금 문제가 발생할 수 있어 직접적 연관성을 피하게 된 것이다. 이와 같은 이유로 계약서에는 교회에 대한 언급이 없지만 이와는 별개로 묵시적으로는 교회 내 카페라는 것에 이해를 갖고 있다. 따라서 오픈커피 의왕점에 출자한 금액이나, 물품 등에 운영권은 개인에게 있지만 교회가 투자한 사업체로 관계가 설정된 것이다.

오픈커피 의왕점은 교회 구내식당 내 휴게음식점으로 허가를 받은 것이다.

교회 건축을 목회적 관점으로 계획하면서 가장 먼저 계획했던 것이 바로 카페에 관한 사역이었다. 중요한 것은 과연 카페를 교회가 운영할 수 있는가 하는 것이었다. 또한 교회가 운영하면 제

---

[1] 증거1 / 2023새성전 비전쉐어 프로젝트

[2] 증거2 / 가맹계약서 p.2

[3] 증거3 / 사실확인서(250912)

[4] 증거4 / 가맹계약서 제19조 [경영지도], p.13

[5] 경희대 법대 교수, 서인겸 교수 자문 "교회가 카페 업무나 재정에 관여할 때 배임이다"

[6] 증거5 / 2024.04.14. 제직회 회의록

소갑제 3 호증 호

대로 운영할 수 있는가? 많은 교회를 방문했을 때 카페가 없는 교회가 없지만 성공한 교회는 거의 찾아보기 힘들었다. 그 중에 몇 교회 카페가 성공적으로 운영되었던 것은 결국 상업카페가 들어섰기 때문이었음을 알게 되었다. 1 층에서 카페를 할 수 있어야 한다는 생각에 법률을 찾아보고, 설계사와 상의해서 결국 교회 내 구내식당 안에 15 평에 카페를 열 수 있다는 건축법[7]을 찾아내고 건축위원회와 성도들의 동의를 얻어 진행할 수 있었다. 이와 관련하여 교회 사업자등록증에 사업의 종류에 부동산업과 관련 임대업이 포함되었다. **현재 교회는 오픈커피 의왕점에 15 평 임대를 내주고 임대비 1,100,000 원과 전기세를 1/4 로 매달 받고 있다**. 여기에 쟁점이 될 만한 요소가 있는데 과연 15 평을 쓰고 있는 구내식당 내 카페가 1 층 전체를 쓸 수 있냐는 것이다. 사실 이에 대해 건축위원들과 많은 토의가 있었던 것도 사실이다. 그러나 같은 경우의 교회들이 이와 같은 법을 통해서 카페를 운영한다는 소식을 듣고 화성에 '크리스챤교회'나 '섬기는교회'를 방문하여 같은 상황에서 프렌차이즈 카페를 운영하는 것에 선교적으로나 교회성장을 위해서나 도움이 되리라는 결론을 통해 결정 후 진행할 수 있었다. 건축법이 요구하는 식당 내 15 평의 규정은 식당에서 취식이 가능한 시설이 되어 있으니, 15 평에서 만들어 식당 내에서 취식하라는 의미이다. 이와 같은 조건을 가진 교회들 역시 같은 상황에서도 주일 오전에는 식당으로 사용하고 평일에는 카페로 사용하고 있었고 이미 국민신문고를 통해 식품의약품안전처의 답변내용을 바탕으로 당시 시청과 소통이 이뤄진 상태라고 하였기에 가능한 일이었다. 또한 장로님들의 걱정과 염려가 있어 법률의 견서를 받자고 하셔서 당회 결의 후[8] 법률사무소 창현을 통해 진행하였다.

오픈커피 의왕점은 교회 성도들의 총의를 얻어 진행되었다.

공동체 전체가 함께 의견을 나누고 결국 1 층을 카페로 만들기로 정하고 실행하였다. 공동의회, 당회, 제직회 그리고 예배 때까지 수차례 성도들에게 필요성을 알리고 동의를 받았다. 그러나 카페 공사가 교회공사의 마지막이 될 때까지 몇몇의 장로님들 반대로 인해 공정이 늦어지게 되었다. 정해진 공정에 추가 비용이 들어가는 것에 대해 결정이 늦어지고 이를 통해 1 층의 공정이 마쳐지지 않아서 사용허가를 받는 것에도 이후 헌당예식도 지체될 수밖에 없었다(오지은 전도사와 그 가정이 목적헌금을 하려고 했던 이유가 바로 이러한 상황에 기인된 것이다).

구내식당 내 카페는 선교적 도구이다. 물론 선교이기에 불완전하고 위험요소가 없는 것은 아니기에 이러한 문제제기도 이미 수차례 성도들에게 보고했다(재정 문제, 세금 문제, 인식 문제 등).[9] 그럼에도 완전한 이해는 어려웠다. 성도들은 자신의 것이라는 신념이 강했다. 그러나 1 층 카페 테이아는 성도들의 놀이터가 아닌 선교의 장으로 활용되도록 만든 것이다. 비록 세무적인 문제로

---

[7] 증거9 / 건축법시행령

[8] 증거10 / 2023.11.25 당회록

[9] 증거12 / 2023,10.15 제직회 회의록

인해 교회 내 반대하는 장로님들의 목소리가 커지고, 그들을 통해 성도들에게 카페에 대한 부정적인 이미지가 입혀지고 있는 것도 사실이다. 하지만 이러한 상황을 전혀 예측하지 못한 것이 아니기에 기장을 바꾸고, 교회가 운영할 수 없도록 이미 성도들과 합의된 내용이었다. 이러한 선교의 모습을 쉽게 포기할 수 없는 것은 모두가 합의해서[10] 창출된 선교의 새로운 모델을 생경스럽다고 생각하여 부정적 의견을 지닌 몇 명이서 바꿀 수는 없을 것이다. 공청회든 간단회든 성도들의 의견을 모아서 앞으로 방향을 설정해야 할 것이다. 이를 위해 끊임없이 본인은 당회 때마다 공동의회를 통해서, 제직회를 통해서, 공청회 등을 통해서 성도들에게 알리고 새로운 방향으로 가자고 요청했음도 사실이다.

2) 교회 건축 관련 → 이미 2년이 지난 일임으로 여기서 고소의 건이 되지 못한다.

당회장인 담임목사의 포괄적 참여는 가능하며, 위원회 활동에 본질적인 위반 요소가 되지 않는다.

당회원전원이 건축위원으로 활동하는 것이 합리적이라고 말할 수는 없지만 사업을 빠르게 진행함에 있어서 긍정적인 효과도 있다. 물론 당회원들이 건축위원으로 참여하는 것은 업무의 배분과 독립성을 보장하지 못하게 되는 것에 대해 문제의 소지가 있다고 판단되는 부분도 있지만 그렇다고 그것을 규정 위반으로 판단해 버리기에는 근거가 부족하다.

교회의 규모에 따라 일하는 방식이 다른데, 소규모의 교회는 모든 일에 당회가 주도하기도 하고, 규모가 있는 교회들은 성도들의 참여로 인한 각 종 위원회가 주도하기도 한다. 전자와 같은 경우를 통해 교회 건축과 같은 빠른 의사결정이 필요한 사항임을 생각할 때 당회원이 건축위원과 겸직하면서 절차의 긴밀성과 간편성을 마련한 것이라 할 수 있다.

따라서 이러한 의사결정 구조 속에서 당회장인 담임목사의 참여(포괄적)가 가능한 상황이 된 것은 물론이고 당회이든 건축위원회이든 사실행위나 법률행위가 이뤄졌다고 했을 때 상호간 실질적 동의나 승인이 이뤄졌다고 보는 것에 무리가 없을 것이다. 건축위원회는 임시조직이다. 또한 당회 안에 있는 조직이기도 하다. 그러므로 건축위원회규정 제 4 조 1 항, 제 15 조 2 항, 제 8 조 2 항 등에 대해서는 운영규정사항을 들어 위반으로 판단하기 어렵다.

담임목사의 건축위원회 참여는 건축위원회의 공식 요청과 승인을 근거로 하고 있으며, 담임목사로서의 포괄적 대표권에 따른 정당한 활동이다.

회의록에 언급되어 있듯이(20200820 회의록) 담임목사에게 건축에 대한 조언과 방향성을 제시해 달라는 요청이 건축위원장으로부터 있었고, 당시 건축위원들의 승인과 동의를 받고 건축에 참여하기로 하였다. 이에 목회적 관점으로 건축하기 위해 개인적으로 여러 교회들을 탐방[11]하였고 프리

---

[10] 증거11, 12 / 2023.8.6, 2023,10.15 제직회 회의록

[11] 개인 및 **비젼트립 탐방교회** - 고덕교회, 과천교회, **과천중앙교회**, 신내감리교회, 금호중앙교회, **혜성교회**, 성암

젠테이션 자료인 '**신성교회설계를 위한 목회적 지향성**'[12]을 제작하여 제직회와 공동의회 때 성도들께 소개하였다. 이후 설계 선정을 위해 '**안양신성교회 새성전 설계지침서 – 목회적 관점에 따라**'[13]를 따로 제작하여 선정된 설계사무소인 '집파트너스'와 설계단계부터 마감공정까지 참여하였다.

또한 '교회 건축에 대한 목회적 소견'을 요청을 받은 것과는 별개로 담임목사로서 위원회에 출석해서 의견을 개진하거나 참여할 수 있는 것은 규정에 어긋난 일이라 볼 수 없다. 건축위원회도 그렇고 교회에서 특정 목적으로 생긴 어떤 위원회이든 교회 포괄적 대표권의 지위 아래 있는 것이지 예외적 일 수 없다. 또한 **포괄적 대표권의 지위를 가지고 회의를 참여할 수 있는 권한을 제한한다는 명시적이고 예외적인 규정이 없는 것도 이러한 담임목사의 행위가 어떠한 규정에도 위반 됨이 없음을 나타내는 것이다(건축위원회 규정에도 기록되어 있지 않다).**

그러므로 건축위원회의 승인 및 요청, 그리고 담임목사의 권한과 포괄적건축참여의 직간접적 활동 등으로 보아 운영규정사항을 적용 건축위원회 위원이 아님에도 참여한 것을(규정 제 8 조 2 항에 따라 "소위원회 위원은 건축위원들 중에 임명"한다는 것) 규정 위반이라고 판단하기 어렵다.

결론적으로, 담임목사의 건축위원회 참여는 위원회의 요청과 승인에 따른 것이고, 교회의 포괄적 대표권을 가진 담임목사의 지위에 부합하며, 규정에도 위배되지 않는 것으로 해석할 수 있다.

오히려 장로들의 재정지출은 위법에 해당한다.

장로들 만의 의사결정으로 성도 개인에게 발주[14]하는 교회에 관례적 사업행태에 대해 당회장으로 몇 차례 경고와 우려를 표명하였다. 특히 구 성전 철거와 임시예배 처 인테리어, 임시예배 처

교회, 성문장로교회, 바로세움정립교회, 남서울은혜교회, 한성교회, 열방교회, 흑석동벧엘교회, 신길교회, 새문안교회, 홍제커뮤니티센터, **장석교회**, 아현동교회, **예수마을교회**, 강남등산교회, 청담교회, 서울교회, 사랑의교회, 우면동성당, 우면 창신교회, 송은갤러리, 위례성모승천교회, 위례동현교회, 위례창곡교회, 우리들교회, 판교사랑의교회, **판교성음교회**, 판교열린하늘문교회, 판교더크로스처치, **분당예수소망교회**, 분당궁백교회, 분당중앙교회, 분당횃불교회, 분당우리들교회기도처, 태전아름다운교회, 기쁨의교회선교센터, 이룸교회, 광교제일교회, 고천성결교회, 세광장로교회, 강화멍때림채플, 일산산성교회, **일산참빛교회**, 일산일암교회, 용인제일교회, 별내동안교회, **인천흰돌교회**, 인천산곡교회, 경기시청자미디어센터, 정약용도서관, 안산동산교회, 송도예수소망교회, **이천에덴낙원**, 청라늘푸른광은교회, 김포가까운교회, 김포주가행교회, 안양열린교회, 안양교회, 으뜸사랑교회새성전, 백운호수교회, **광주기쁨의교회**, 청란교회, 수화교회, 남양성모마리아대성당, 화성섬기는교회, 화성수화감리교회, 크리즈챤교회, 에덴교회, **사랑빛는교회**, **원천침례교회**, 함께하는교회, 동탄동산교회, **가평생명의빛예수마을교회**, 양평공명교회, **양평국수교회**, 양평병산교회, 양평상심리교회, 도심리교회, 갤러리 산, **세종산성교회**, 대전오정교회, 예산우리비전교회, 둔산성광교회, 서산하늘보석교회, 점촌교회, 전주예람들교회, 전주순복음참사랑교회, 군산한일교회, 군산중부교회, 속초중앙교회, 구미영락교회, 울산염포장로교회, 울산전하교회, 부산부전교회, 해운대온누리교회 등

[12] 증거1 / **안양신성교회 새성전 설계지침서, 작성 송재영** - 목회적 관점에 따라

[13] 증거2 / **새성전건축을 위한 제직 및 공동의회 프리젠테이션 자료, 작성 송재영** - 홈페이지 메뉴 중 건축소식/건축앨범/'신성교회설계를 위한 목회적시향성'

[14] 제15조(매각, 발주 및 계약) 1항 교회의 매각 또는 건축업체의 선정은 일반/제한/경쟁입찰 방법으로 함을 원칙

철거 그리고 새성전 4 층 '공간지음' 공사 등[15]에 관행대로 개인에게 사업권을 주어 진행되었고(특히 4 층 '공간지음'은 당회통과 된 안건도 아니고 건축위원회가 모이지도 않고 카톡으로 발의한 사안)[16], 감사위원들이 지적한 공개입찰 등에 요소에 분명한 위반 사항이 있다[17]. 뿐만 아니라 문제가 불거지자 장로 몇이 안수집사들과 모여서 이 일에 대한 실수가 있었다고 고백했다고 했다. 이렇게 사업을 추진했던 이유는 "김 OO 안수집사가 요즘 일이 없어서 도우려고 했다[18]"는 것이었다. 이는 교회 재산을 성도들의 의견을 거치지도 않고(공동의회 및 제직회) 마음 대로 사용한 것이라 여겨진다. 교회 내규 나 건축위원회 운영규정 그리고 총회법령에도 위배되는 행위라고 판단된다.[19]

즉, "김 OO 안수집사가 일이 없어서 돕기 위해 사업을 맡겼다"는 설명은 사적 배려가 공적 자산 관리 원칙을 침해한 사례가 된다. 또한 교회 재산은 특정 성도를 돕기 위한 수단이 될 수 없으며, 교회의 공동 소유물이자 성도들의 헌금으로 조성된 거룩한 자산임을 밝힌다. 따라서 이번 사례는 단순한 행정 착오가 아니라 교회 재정과 재산 사용에 대한 책임 의식 결여로 볼 수 있다.

따라서 본 사안은 교회 내규 위반, 건축위원회 운영규정 위반, 총회헌법 및 법령 위반, 모두에 해당하는 중대한 문제로 판단됨. 재발 방지를 위해 반드시 투명한 입찰 제도, 공식적인 회의 절차, 공동의회의 승인 절차가 정착되어야 하며, 이미 발생한 사안에 대해서는 명확한 책임 규명과 교정 조치가 필요하다.

오지은 전도사가 낸 목적헌금은 건축예산에 포함되지 않는다.

애초에 건축헌금은 건물매각 비용과 교회 사택과 관련된 비용 총 240.5 억으로 계획되었다. 이 비용은 교회가 갚아야 할 빚이 약 24 억, 미래목회계획에 필요한 예산 10 억, 목회자 사택 등으로 20 억 그리고 나머지 186.5 억이 순수 건축예산으로 책정되었다. 거기에는 여타의 이유로 목적헌

으로 한다. 2항 모든 계약 및 발주는 건축위원회 결의와 당회 승인 후 시행한다. 건축위원회 결의와 당회 승인 없이 계약한 사항은 무효로 한다.

[15] 철거이전비 14,000,000원, 임시예배처 인테리어비 45,000,000원, 공간지음인테리어 15,000,000원 등 약 74,000,000원 건축비용이 사용되었다.

[16] 증거3 / **당회 및 건축위원회 카톡내용**

[17] 제12조(건축위원회의 의결) 2항 신중한 의결이 필요하다고 판단할 시 건축위원회의 의결과 당회의 동의를 거쳐 제직회와 공동의회를 개최하여 의견을 청취 반영할 수 있다.

[18] 교회 성도들의 증언

[19] 헌법 제2편 정치 제14장 제96조 재산 관리 및 용도 2항 노회의 재산 중 지교회 부동산은 그 지교회의 당회로 관리케 하고, 부동산을 매각하거나 매입할 때는 제직회의 결의를 거쳐야 하며 동산은 제직회로 관리케 하되 지교회 운영에 사용케 한다.

금과 이자부분에 대해서는 포함되지 않았다. 지적사항과 관련하여 혹여나 여타의 이유로 결의 없이 누군가가 건축예산으로 편입했다면 그것이 반대로 규정 위반 사항이 된다[20]. 실제로 목적헌금이 자동으로 건축헌금으로 충당되거나 할 수 없음에도 목적헌금이 건축헌금이라고 주장하는 사람들로 인해서 편입되었던 것이 사실이다.

카페 공사가 본격화되고 결의한 공사 부분에 대한 예산이 지출이 더디 되는 상황에서 오지은 전도사와 그 가정이 1 층 카페에 필요한 곳에 사용하라고 특정하여 기부했다[21]. 즉 카페와 관련된 현실적인 필요를 해결하기 위해서 추가로 용도를 지정해서 목적헌금을 한 것으로 무엇보다 위탁자의 의사가 중요하여 그 고유 목적대로 쓰이는 것이 합당하다. 카페 인테리어 부분에 사용처가 확인된 이상 용도에 맞게 충실하게 집행된 부분이라 보는 것이 합당하다.

신성커뮤니티교회에서 목적헌금이라 함은 목적을 위해 당사자나 공동체로 출자된 그 상태가 증빙에 대한 의무를 다한 것으로 본다.

이전부터 목적헌금에 대해서는 당사자에게나, 공동체에게나 전달(봉투로, 계좌로) 되었다면 거기에는 이후 보고에 대한 의무도 없고, 사용처에 대한 증빙서류도 요구하지 않았다. 다만 금액이 크다고, 혹 누군가를 모함하려고 건축헌금이라는 명목으로 바꾸어서 임의대로 해석하는 것은 이미 언급했듯 심각한 규정 위반이 될 수 있다.

이를 통해 적법한 절차를 거치지 않고 그것이 마치 사실인 것처럼 주장하며 개인에게 모함이나 모욕을 주는 행위는 나아가서 위법적 행위임을 고려하지 않을 수 없다. 모든 것을 차치하더라도 젊은 전도사와 그 가정에서 각각 일천만원씩 총 이천만원을 교회를 위해 헌금한 것이다. 개인이 기부한 목적헌금이 개인의 이익을 위해 사용된 것도 아닌데 여기에 어떤 규정을 들어 위법한 행위라고 주장할 수 있는가? 이러한 이유로 교회가 개인에게 부당하게 대하거나 개인 헌금에 대한 사실을 스스럼없이 제 3 자에게 발설하거나 혹은 개인에게 징벌적 성격으로 처우한다면 개인의 명예가 심각하게 훼손될 수 있다. 혹여나 건축위원회의 미숙한 행정행위가 있어 문제가 발생되었다면 위원회의 문제이지 개인의 문제로 될 수 없다는 것을 밝혀 둔다.

그럼에도 미사용 된 목적헌금에 대한 환수를 요구하는 경우 그 적법한 절차를 거쳐 진행되어야 한다는 것에 동의한다. 이후 12 월 말까지 목적대로 사용되는 것 이외의 돈이 남았다면 다시 환수되어야 한다는 명령에 따라 12 월 말일로 1 층 인테리어에 전액 사용되었다.

---

[20] 제10조(운영규칙) 2. 건축위원회 규정의 제정은 건축위원의 과반수 이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 동의를 얻어 결의하며, 당회의 동의를 거쳐 확정되며, 확정 후에 개정하고자 하는 경우에도 동일한 절차를 거쳐야 한다.

[21] 20,000,000원

3) 그 외 교회 행정 및 운영 관련

가) 당회장은 총회법에 따라 필요에 의해 제직회를 열 수 있다.

나) 정해진 예산에 대해서 지출하는 것은 당연하다.

다) 교회로 나온 재산세를 입점 된 카페에서 대납할 수 없다.

라) 공개당회는 총회법에 문서화된 법률이다.(참고문서)

마) 모든 공식문서에는 교단 마크가 되어 있다. 당회 결의안으로 제직회 회의록을 참고.

위와 같은 내용으로 노회를 거쳐 총회로 보낸 질의서에 대한 답변서를 참고

바) 당회는 년 2 회 이상이 총회법에 근거하지만 신성커뮤니티교회는 이미 수십차례 당회를 개최한 적이 있다. 신성커뮤니티교회는 2025 년 다음과 같이 정기 및 임시당회를 19 차례 성실히 진행해 왔다.

* 2025.01.25. 정기당회
* 2025.02.23. 정기당회
* 2025.03.02. 임시당회
* 2025.03.23. 임시당회
* 2025.03.29. 정기당회
* 2025.04.27. 정기당회
* 2025.06.01. 열린당회(미성수) 장로 모두 참석하지 않음
* 2025.07.06. 정기당회(미성수) 모였으나 개회조차 못함, 김철수 장로, 정용진 장로 나감
* 2025.07.27. 정기당회
* 2025.08.17. 임시당회
* 2025.08.24. 임시당회
* 2025.08.31. 임시당회(미성수) 지난 당회 때 결의 한 내용이지만 장로들 참석하지 않음
* 2025.09.07. 임시당회
* 2025.09.14. 임시당회
* 2025.09.28. 임시당회
* 2025.10.19. 임시당회
* 2025.10.26. 임시당회
* 2025.12.07. 임시당회
* 2025.12.21. 임시당회
* 2025.01.11. 임시당회

그럼에도 장로님들은 당회를 열지 않았음을 부전지를 붙여서 고발하기 위해 일방적으로 당회를 요청하기 시작했다. 특히 2025 년 5 월 29 일 임시당회소집은 5 월 22 일 오후에 2025 년 5 월 29 일자로 서기 장로께서 별도의 사전 조율 없이 "임시당회 소집 요청서(5 인 날인)"를 전달받았다. 해

당 요청은 일방적인 통보 형식으로 이루어졌으며, 서기 장로는 전달 후 협의 요청에 응하지 않고 곧바로 자리를 떠났다. 담임목사는 이에 대해 정중히 일정 조율을 요청하였고, 합리적인 당회 운영을 위해 전체 일정 조정을 시도하였다.

일정 조율을 거쳐 2025 년 6 월 1 일에 정식 당회를 소집하였음에도, 소집 당시 장로 중 1 인은 사전에 개인 사정을 이유로 불참을 통보한 상황이었다. 나머지 장로들이 과반이 출석 가능한 조건이었기에 회의는 정상적으로 통보되었다.

그러나 당일 나머지 장로 3 인이 일괄적으로 불참 사유서를 제출하고 회의에 참석하지 않았습니다. 이로 인해 출석 장로 수가 당회 성수 기준에 미달하게 되어, 6 월 1 일 당회는 공식적으로 성립되지 못하였음을 같은 날 즉시 공표하였습니다. 이후 7 월 6 일 당회도 모이긴 했지만 몇몇 장로들이 회의 보이콧하여 진행하지 못했고, 이후 7 월 27 일 당회 하였습니다. 그리고 지금까지 정기와 임시 당회를 수차례 진행했습니다.

본 교회는 2025 년 19 회차 정기 및 임시 당회를 통해 교회의 중요한 안건을 논의하고 처리해왔다. 2026 년도에도 지난 주 임시당회를 진행했고, 금주에도 임시당회가 예정되어 있습니다. 그럼에도 "당회를 거부했다", "당회를 열지 않았다"는 일부의 주장은 사실과 다르며, 의도적 왜곡으로 보인다. 최근 임시당회 요구 건은 충분한 논의와 협의 없이 일방적으로 일정이 통보되고 안건이 전달된 사례였으며, 정당한 시간 조율 요청이 있었음에도 이에 대한 협조 없이 당회를 무력화시키는 행동이 반복되고 있다. 특히 일부 임시당회는 새벽이나 분주한 업무 시간대에 안건이 일방적으로 전달되고 진행되려 했으며, 이는 공동체의 협의 구조를 무시한 채 결정 사항을 밀어붙이려는 시도로 보인다.

나아가, 사전에 내용을 공유하거나 협의하지 않고 상급 치리회에 질의서를 제출한 행위는 교단 질서를 훼손하는 중대한 절차적 위반이 된다. 본 교회와 관련한 사실관계에 대한 충분한 확인 없이 총회로 관련 서류를 제출한 노회의 처리 방식에 대해서는 깊은 유감을 표했다.

아) 성도들에게 목회적으로 허락을 받은 내용이다.

나. 명예훼손은 근거가 없는 이야기를 통해 받은 고통에 근거한다. 오지은 전도사의 퇴출은 당회장과 상관없는 장로들의 독단적 월권행위에 근거한다.

질서는 교회의 기초를 세우는 관점에서 보면 중요한 덕목입니다. 다 아시는 바와 같이 신성커뮤니티교회는 신성교회였을 때 이미 세 차례의 아픔을 겪었습니다. 지독한 무질서에 빠졌던 것입니다. 세 명의 목사와 다투었고, 결국 헤어지는 일을 반복했습니다. 그 과정에서 서로를 법의 심판대 앞에 세웠고 그 과정 속에서 교회는 깨진 그릇처럼 되어 산산 조각이 나 버렸습니다. 목회자와 성도 간의 신뢰, 장로들과 성도들의 신뢰가 깨어졌습니다. 담임목사를 내보낼 때마다 성도들 간의 신뢰가 무너졌습니다. 회복하기 어려운 상황이 되었고, 지금도 여전히 그 상처는 고스란히 남아 있습니다.

근본적으로 누구의 책임인가? 저를 포함한 목사들 때문이라고 생각합니다. 자신의 권위를 바로 깨닫지 못한 채 목회를 했기 때문입니다. 공도의회를 이끄는 목회자는 누구인지, 당회를 인도하는 당회장은 누구인지, 제직회를 주관하는 담임목사는 누구인지조차 분명히 하지 못한 채 각종 회의와 예배를 주관했습니다. 그저 장로님들과 좋은 관계를 맺겠다고, '좋은 게 좋은 것'이라며 책임을 회피하기도 했습니다. 은혜로 덮으면 된다는 태도, "부임한 지 3 년은 아무것도 하지 말라"는 목사 선배들의 말로 스스로를 합리화했습니다. 그러나 지금 돌아보면 그것은 잘못된 일이었습니다. 책임을 지지 않으려고 했던 모습 때문에 수차례 아픔을 겪고 깨졌던 교회를 회복시키지 못한 것입니다.

지난 1 년간 장로님들이 제게 하신 말들이 떠오릅니다. "목사님, 우리는 **대한예수교장로회이기에 장로가 우선인 교파입니다**. 목사님은 우리 교단 목사님 아니십니까? **우리 교단 마크가 창피하십니까**?" "장로는 이사와 같은 존재입니다. **담임목사는 우리에게 고용된 사람이기에 힘이 없습니다**." "**제직회를 담임목사는 열수 없습니다. 꼭 당회를 거쳐야만 제직회를 열 수 있습니다. 그게 법입니다**." "공동의회가 우선이라고 말씀하셨습니까? 아닙니다. 당회가 우선입니다. 당회가 상회기관입니다. 그러므로 모든 일은 당회가 결정합니다." "당회장은 사회만 보세요. 아무 말도 하지 마시고요" "목회자에 대한 연임 안 합니다. 안 할 겁니다. 내보내세요. 절대 동의하지 않을 겁니다" "나 혼자 목회자 면접을 보겠습니다. 제가 목회자를 구하겠습니다" "목사님이 교인들을 가스라이팅 하시는 것 같아요" "재정은 목사님 결재사항이 아닙니다. 상관하지 마시고 설교만 하세요." "목사님을 죽이려고 했습니다. 주변에 아는 사람들을 많습니다. 목사님 이전에 사역하셨던 곳에 전화해서 나쁜 소리도 할 수 있습니다." 헌법에 따른 질서를 세우는 일이 너무도 중요하다고 깨닫게 된 지난 1 년입니다.





25.3.29 정기당회 모습(소리치며 몸으로 압박하는 상황)

그렇습니다. 하나님께서 내게 주신 권위, 노회가 내게 준 권위, 성도가 내게 맡긴 권위로 교회의 질서를 세우는 것, 그것이 위임목사의 또다른 사명일 겁니다. 목회는 책임의식으로 하는 것이며, 목사는 권위를 가지고 목회를 해야 합니다. 권위 없음은 곧 직무유기입니다. 힘들고 어려워도 질서를 잡아야 할 것입니다. 죽을 것 같아도, 반드시 목회자가 해야 할 일이기 때문입니다.

본 신성커뮤니티교회는 새로운 지역으로 이전하여 교회를 건축한 이후, 하나님의 은혜 가운데 긍정적인 성장과 부흥의 열매를 경험하고 있습니다. 과거 60 여 명의 성도들이 함께 예배하던 공동체가 현

재는 190 여 명이 예배드리는 공동체로 성장하였고, 올해까지 250 명의 예배자를 목표로 기도하며 나아가고 있습니다.

특히 교회 1 층에 조성된 카페테리아 공간은 선교적 전략의 중요한 일환으로, 지역 주민과의 접촉점을 마련해왔습니다. 최근 진행된 내부 설문조사 결과, 신규 성도의 50% 이상이 해당 공간을 통해 교회를 처음 접하게 되었으며, 신규 성도의 90% 이상이 카페테리아 사역에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 결과는 교회 건축과 더불어 진행된 사역들이 지역사회 선교의 새로운 가능성을 열고 있다는 강력한 증거라 할 수 있습니다.

아울러, 본 교회는 이러한 선교 방식에 대해 외부 공개 강의를 진행해 왔으며 내부로는 각종 양육 프로그램을 통해 성도들의 신앙적 정착을 도모하고 있습니다. 현재까지 약 20 명에 가까운 성도들이 각 부서에 배치되어 충성스럽게 사역하고 있습니다. 이러한 움직임은 단순한 외형적 성장에 그치지 않고, 내실 있는 교회 공동체의 성숙을 이끌어내는 귀중한 열매라 생각합니다.

그러나, 장로님들과 일부 기존 성도들 사이에는 '새로운 사역 방식(카페테리아 사역)'과 '새신자 유입'에 따른 구조적 변화에 대해 적응의 어려움과 우려가 제기되고 있으며, 이에 따라 최근 교회 내 일부 갈등이 발생한 것도 사실입니다. 이는 피할 수 없는 변화를 수용하는 과정에서 비롯된 진통이라 이해하고 있으며, 목회자로서 이로 인해 교회 안팎에 불필요한 오해와 부정적 인상이 형성되는 것을 매우 안타깝게 여기고 있습니다. 특히 작년 말에 새로운 재직을 세우려는 제 노력을 불식시키듯 새로운 재직에 대한 동의를 장로 5 인이 하지 않고 있다는 것을 말씀드려야 할 듯싶습니다. 이를 통해 새롭게 유입된 성도들이 정착의 기회를 놓치고 있다는 점을 간과해서는 안될 것입니다.

본 사건을 통해 노회 기소위원님들과와 노회 임원님들께 불필요한 심려를 끼쳐드린 점에 대해 유감의 뜻을 전하며, 본 교회의 안정과 새로운 목회 리더십의 온전한 정착을 위해 지혜롭고 균형 잡힌 판단과 조언을 간절히 요청드립니다.

하나님의 뜻 안에서 교회가 건강하게 세워져 가는 일이 총회와 노회, 그리고 지교회 모두의 공통된 염원임을 믿으며, 본 건에 대한 깊은 관심과 기도 가운데 지도와 중재를 부탁드립니다.

2026 년 1 월 16 일

신성커뮤니티교회 당회장 송재영 목사

"용서, 사랑의 시작입니다(사 55:7, 엡 4:31-32)"

대한예수교장로회총회 PCK THE PRESBYTERIAN CHURCH OF KOREA

수 신 안양노회장
참 조 서기
발신위 헌법위원회
제 목 헌법해석 통보(안양노회장)

우리 주 예수 그리스도 안에서 문안드립니다.

안양노회장 박병준 장로가 제출한 "안양노회26-29 / 안양노회 신성커뮤니티교회에서 질의한 제직회 적법성 유권해석 요청의 건(2026.4.20.)"은 "안양노회26-36 / 안양노회 신성커뮤니티교회에서 질의한 추가반박 의견서 접수 건(2026.4.24.)"을 참고하여 붙임과 같이 해석하여 통보합니다.

붙임: 헌법해석통보(안양노회장). 끝.

총 회 장 정 [redacted]
위 원 장 조 행

직원 신이재 실장 유수정 총무 백명기 사무총장 최상도

시행 행정·재무처-5909 (2026.05.21)
우 03128 [redacted]
전화 [redacted]

소갑제 4 호증 호

헌법해석통보

1. 안양노회장 박병준 장로가 제출한 "안양노회26-29 / 안양노회 신성커뮤니티교회에서 질의한 제직회 적법성 유권해석 요청의 건(2026.4.20.)"은 "안양노회26-36 / 안양노회 신성커뮤니티교회에서 질의한 추가반박 의견서 접수 건(2026.4.24.)"을 참고하여 아래와 같이 해석하다.

해석 : 질의1) 헌법정치 제91조 제2항 제1호에 근거 회장이 제직회 소집의 필요를 인정할 때 소집할 수 있으나, 제직회장이 별도 결의 없이 투표 결과를 무효화 할 수 없다.

질의2) 헌법정치 제91조에 근거 제직회를 소집하되 반드시 재정보고 및 감사보고를 해야 하는 규정은 없다.

질의3) 헌법정치 제91조 제4항에 근거 제직회 회장은 당회장이 되고, 서기와 회계는 회에서 선정하며, 필요에 따라 부서를 둘 수 있다. 따라서 당회가 회계를 둘지에 대한 판단을 하는 것이 아니라 총회헌법에 규정된 대로 운영하면 된다.

질의내용 : 신성커뮤니티교회 당회원 5인이 본 노회에 제출한 "2026-4-1호 / 신성커뮤티티 교회 제직회 적법성 및 헌법해석에 관한 유권해석 요청"과 신성커뮤니티교회 당회장 송재영 목사가 제출한 "2026-04호 / 제직회 관련 질의서 및 부전지에 대한 사실관계와 관련 법령에 따른 의견 제출" 관련입니다. 본 노회 임원회와 규칙부에서는 총회 헌법위원회에 "신성커뮤니티교회 2026-4-1호" 질의 1번부터 3번 항목까지 해석해 주시기를 요청합니다.

붙임. 1. 신성커뮤니티교회 제직회 및 헌법해석에 관한 유권해석 요청 질의서.
2. 제직회 관련 질의서 및 부전지에 대한 사실관계와 관련 법령에 따른 의견서.

질의1) 〈임시제직회 관련 질의〉 2025년 112월 28일 임시제직회 적법 여부: 2025년 12월 28일 본 교회 채플실에서 제직회장 직권 소집 요구로 "재정과 제직 임명건"으로 임시제직회가 개최되었습니다. 임시제직회 시작 후 54명으로 인원이 확인되어 의장이 개회를 선언하였고, 이후 제직회원들이 추가로 입장하였습니다. 제직회장의 회계 선출 안건이 상정되어 표결이 진행되었고, 최초에는 찬성 27표, 반대 33표로 부결된 것으로 확인되었습니다. 그러나, 투표이후 채플실을 퇴장한 제직회원이 있었음에도 불구하고 제직회장이 투표인원과 재석 인원이 일치하지 않는다는 이유로, 제직회원들의 항의를 무시하고 별도의 회의 결의 없이 직권으로 투표를 무효 처리하였습니다.

이와 같이 제직의 동의(결의) 없이 제직회장의 단독 직권으로 투표 자체를 무효화한 행위가 교단헌법 및 장로교 회의 규칙상 적법한 것인지 유권 해석을 요청드립니다.

질의2) 〈정기제직회 관련 질의〉 2026년 3월 15일 정기제직회 적법 여부: 본 교회는 정기제직회를 1,4,7,10월 둘째 주에 개최하였고, 사전에 당회를 열어 재정 보고 후 결의를 거쳐 재정보고 위주로 제직회를 진행하였습니다. 교회 내부의 고소, 고발건으로 2025년도 재정 감사 및 결산이 완료되지 않은 상태에서 제직회장 임의로 제직회가 소집되었습니다. 제직회 시작 초기에 정기 제직회인지에 대한 질문이 했었고, 제직회장은 정기제직회라 답변을 하였습니다. 2025년 감사 및 재정 보고와 끝나지 않은 상태에서 정기제직회 개최에 대한 제직들의 질문이 이어졌고, 정기제직회의 필수 요소라 할 수 있는 감사보고 및 재정보고가 이루어지지 않은 상태에서 회의가 진행되었습니다. 이후 제직회장은 회계 선출 안건을 상정하여 투표를 진행하고 선출 및 결의하였습니다. 정기제직회의 필수 절차라 할 수 있는 재정보고 및 감사보고가 누락된 상태에서 회계만을 선출하기 위하여 진행된 제직회가 정기제직회로 적법한 것인지에 대한 해석을 요청드립니다.

질의3) 〈재정 운영 구조 변경 관련 질의〉 본 교회는 창립 이후 현재까지 제직회 회계를 별도로 두지 않고, 재정부가 재정 실무를 담당하는 구조로 운영되어 왔으며, 이는 장기간 유지되어 온 교회의 행정 관행입니다. 그러에도 불구하고 당회의 사전 논의나 결의 없이, 2026년 3월 15일 제직회 현장에서 제직회장의 발의로 회계 선출이 이루어졌고, 이를 통해 재정 실무 구조의 변경이 시도되었습니다. 교단 헌법상 교회의 행정 및 재정 구조 변경에 관한 사항은 당회의 고유 직무임에도 불구하고, 당회의 사전 심의 및 결의를 완전히 배제한 채 집행기구인 제직회에서 제직회장의 현장 발의만으로 구조를 변경하는 것이 교단 헌법상 적법한 것인지에 대한 해석을 요청드립니다. 끝.

기 소 통 보

수 신 : 박혜령외 24인 2026년 6월 7일

제 목 : 기소 통보의 건

대표고발인(고소인)

1. 성 명 : 박혜령 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

피 고 인

1. 성 명 : 차기성 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted] 1802호
전화번호 : [redacted]
2. 성 명 : 김성동 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
3. 성 명 최종일 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
[redacted]
전화번호 : [redacted]
4. 성 명 : 정용진 나이 [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
5. 성 명 : 김철수 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

죄 과 명

대한예수교장로회(통합) 헌법 권징 제3조:

- 제5항 : 허위사실 유포에 의한 명예훼손행위

기소사실

1. 차기성, 김성동, 최종일, 정용진에 대하여는 기각한다.
2. 피고인 김철수는 대한예수교장로회 소속 신성커뮤니티교회(위임목사 송재영, 안양노

증감제 5 호

회 소속)에서 장로로 시무하면서 위와 같이 대한예수교장로회 헌법 권징 제3조 제5항에서 금하는 행위를 행함으로써 교회의 질서를 문란케 하였다.
피고인은 허위 사실을 유포하여 교인의 명예를 훼손하였고, 제직회 공적 석상에서 폭언과 협박 등 부당한 행위를 자행하였다. 이러한 행위는 교회 공동체의 안전과 신뢰를 직접적으로 위협하는 위법행위이다.

2. 본 기소위원회에서 고소인과 피고소인이 제출한 증거자료를 조사 확인한바, 피고소인 김철수의 죄과가 인정되어, 기소하오니 재판하여 주시기 바랍니다.

위와 같은 내용으로 기소하여 안양노회 재판국에 회부하였음을 통보합니다.

대한예수교장로회 안양노[redacted]
노 회 장 박[redacted]
기소위원장 김[redacted]

(권징 제6-2호 서식)

불기소처분 이유 통지서

사 건 번 호 : 2026-2
사 건 명 : 고소(고발)건
고소인(고발인) : (이름) 박혜령 나이 : [redacted] 성별 : 여 직분 : 권사
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
피고소인(피고발인) : (이름) 차기성 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
(이름) 김성동 나이 : 67세 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
(이름) 최종일 나이 : 63세 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]
(이름) 정용진 나이 : [redacted] 성별 : 남 직분 : 장로
주 소 : [redacted]
전화번호 : [redacted]

죄과명 : 헌법 권징 제3조 제1항, 2항, 5항, 6항, 10항, 13항, 14항에 해당하는 각종 위반행위
불기소처분결정의 주문형태
☑ 혐의 없음-□ 범죄 인정 안 됨, □ 증거 불충분
□ 죄가 안 됨
□ 기소권 없음
□ 각하
불기소처분결정일자 : 2026년 6월 7일

불기소처분 이유

1. 고소인은 장로 5인을 공동으로 고소하였으나 피고소인이 행한 행위는 개인별로 차이가 있으므로 기소 여부를 개인별로 판단함.
2. 고소인은 7가지 죄과로 피고소인들을 고소하였으며 각각의 범죄에 대하여 다음과 같이 처분함.

소갑제 5 호증의 2 호

1) 고소1 : 성경상의 계명에 대한 중대한 위반 행위(헌법 권징 제3조1항)

예배불참과 성찬미진행으로 고소했지만 '증거불충분'으로 '혐의없음'

2) 고소2: 직권남용 또는 직무유기 행위(헌법 권징 제3조6항)

제직회 결의의 효력 부정, 제직 임명 보류 등으로 고소했으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'

3) 고소3 : 허위사실을 유포하여 교인 또는 직원의 명예를 훼손시킨 행위(헌법 권징 제3조5항)

오지은 전도사 및 담임목사에 대한 명예훼손으로 고소하였으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'

4) 고소4 : 제직회 석상의 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴 행위(헌법 권징 제3조10항)

제직회 석상에서 담임목사 및 집사에게 폭언을 하였다고 고소하였으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'. 다만, 김철수 장로가 민애화 집사에게 한 발언은 당사자가 모욕감을 느낄 수 있고 당사자가 고소인이므로 '명예훼손'으로 기소함.

5) 고소5 : 교회, 노회, 총회 및 총회 산하기관 및 단체와 관련된 문서를 위조, 변조하는 행위(헌법 권징 제3조13항)

당회록 변조로 고발하였으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'

6) 고소6 : 교회, 노회, 총회 및 총회 산하기관 및 단체의 운영에 있어서 재정비리행위(헌법 권징 제3조14항)

4층 개조공사 관련 배임, 장로들만 재정을 담당하는 구조 등으로 고소하였으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'

7) 고소7 : 총회헌법 또는 제 규정에 정해진 중대한 의무 위반 행위(헌법 권징 제3조2항)

예산 통제 · 출납 등 의무 위반, 제직회 석상 발언 위반, 입장표면 요구에 대한 미응답 등으로 고소하였으나 '범죄 인정 안 됨'으로 '혐의없음'

이를 종합하여 장로 4인에 대해서는 '불기소'처분을 하고 김철수 장로는 명예훼손으로 기소함.

위 사건에 대하여 불기소처분의 이유를 고소인(고발인)의 청구에 따라 헌법 권징 제63조에 의하여 통지합니다.

2026년 6월 30일

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회
기 소 위 원 장 김승곤
기소위원회서기 [redacted]

고소인(고발인) 박혜령외 24인 귀하

기소통지서 보완요청서

수 신 : 안양노회 기소위원장 귀하
제 목 : 기소통지서 보완 및 처분사유 통보 요청

주님의 평강이 함께 하시기를 기원합니다.

본인은 귀 기소위원회가 통보한 기소 결정과 관련하여 재항고 여부를 검토하고자 하나, 현재 송달된 기소통지서만으로는 재항고장 작성이 사실상 불가능한 상태임을 알려드립니다.(총회헌법 제3편 제62, 63조 위반)

귀 위원회가 발송한 기소통지서에는 다음과 같은 필수적 사항이 기재되어 있지 아니합니다.(권징 제6-1, 6-2호 서식 미통지, 제7-2호 서식 기소일자 및 기소장 사본 첨부 누락)

가. 사건명
나. 사건번호
다. 피고소인 4인에 대한 불기소(기각) 결정의 구체적 사유
라. 김철수 장로에 대한 기소 죄과 및 기소 내용
마. 기소 결정일
바. 기소 결정의 근거가 된 사실관계 및 적용 조항

재항고는 기소위원회의 처분 내용과 이유를 전제로 하여 이루어지는 절차입니다. 따라서 기소위원회가 어떠한 사실을 인정하였고, 어떠한 이유로 일부는 기소하고 일부는 불기소하였는지를 알 수 없다면 적법한 재항고권 행사 자체가 불가능합니다.

소갑제 6 호증 호

특히 본 사건은 동일 고소장에 포함된 다수의 피고소인에 대하여 일부만 기소하고 나머지 피고소인에 대하여는 불기소 처분이 이루어진 사건으로서, 불기소 사유와 기소 사유에 대한 구체적인 설명은 절차적 정당성 확보를 위하여 반드시 필요합니다.

이에 아래 사항을 서면으로 통보하여 주시기를 요청합니다.

① 사건명
② 사건번호
③ 김철수 장로에 대한 기소 내용 및 적용 죄과
④ 김철수 장로에 대한 기소 결정 이유
⑤ 차기성, 최종일, 김성동, 정용진 장로에 대한 불기소(기각) 결정 이유
⑥ 기소 및 불기소 판단의 근거가 된 주요 사실관계 및 적용 규정

위 자료는 재항고권 행사와 방어권 보장을 위하여 반드시 필요한 사항이므로 조속한 시일 내에 회신하여 주시기를 요청드립니다.

2026년 6월 22일

신청인 : 고소인 대표 박혜령 [redacted]

변호인 안대환 목사

대한예수교장로회 안양노회 기소위원장 귀하

수　　신: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회장 귀중
참　　조: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회 서기
발　　신: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 예배공동체 일동
작성일자: 2026년 6월 8일
제　　목: 주일예배 대표기도 운영에 대한 시정 건의 및 재발 방지 요청

하나님의 공의와 평강이 신성커뮤니티교회 당회 위에 함께하시기를 기원합니다.

예배공동체 성도들은 최근 주일예배에서 드려진 장로들의 대표기도가 예배의 공적 성격과 교회의 화평을 심각하게 훼손하고 있다는 데 깊은 우려를 표합니다. 대표기도는 회중을 대표하여 하나님께 드리는 공적 기도이지, 개인의 판단이나 교회 내부 불만을 공개적으로 표출하는 자리가 아닙니다.

특히 2026년 6월 7일 주일 2부 예배 때 김철수 장로의 대표기도는 제직회원들의 결의를 사실상 부정하고 기만하며 교회 안의 혼란을 확대하는 방향으로 들렸습니다. 예배의 자리에서 특정 회의나 직임의 정당성을 공개적으로 흔드는 발언은 성도들에게 혼란과 분노를 불러일으켰으며, 새가족과 처음 예배에 참석한 이들에게도 매우 부정적인 인상을 남겼습니다. 이러한 언행은 총회헌법 제3편 권징 제3조 제3항의 "예배를 방해한 행위"에 해당할 수 있는 중대한 사안으로, 반복될 경우 재판에 의한 권징절차를 거쳐 치리의 대상이 될 수 있음을 엄중히 경고합니다.

이에 성도들은 당회가 다음 사항을 즉시 검토하고 시정하여 주시기를 강력히 요청합니다.

1. 주일 2부 예배 대표기도에서 장로들이 계속 대표기도를 맡는 관행을 재검토하여 주십시오. 총회헌법 그 어디에도 반드시 장로가 기도를 해야 한다고 명시되어 있지 않습니다.

2. 교회 내부의 불협화음, 직무 적법성 논쟁, 특정 직임에 대한 평가를 예배석상에서 언급하지 못하도록 분명히 지도하여 주십시오.

3. 대표기도자는 성도들의 마음을 하나 되게 하고 예배의 경건을 세울 수 있는 이들로 신중히 선정하여 주십시오.

4. 동일한 내용의 기도가 반복될 경우 당회장께서는 해당 장로에 대한 공식 경고와 함께 총회헌법에 따른 권징 검토를 신속히 진행하여 주십시오.

우리 성도들은 특정 개인을 공격하려는 뜻이 아니라, 예배의 질서와 교회의 신뢰를 회복하기를 바라는 마음으로 이 건의를 드립니다. 당회장께서는 이번 사안을 가볍게 넘기지 마시고, 대표기도 운영 전반을 즉시 바로잡아 주시기 바랍니다.

소갑제 7호증 1호

2026. 6. 8.
신성커뮤니티교회 예배공동체 일동

No	소속	이름	서명
1	새가족	박혜경	[redacted]
2	새가족	이주리	
3	〃	방연욱	
4	〃	이한나	
5	〃	최병욱	
6	〃	송승욱	
7	〃	홍용갑	
8		강영주	
9		김경은	
10		윤승진	
11		이새롬	
12		이정미	
13		전서미	
14		이근진	
15		주광수	
16		박장현	
17		이미용	
18			
19			
20			

수　　신 : 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회장 귀중
참　　조 : 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회 서기
발　　신 : 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 더자람공동체 일동
작성일자 : 2026년 6월 15일
제　　목 : 주일예배 대표기도 운영에 대한 시정 건의 및 재발 방지 요청

하나님의 공의와 평강이 신성커뮤니티 교회 당회 위에 함께 하시기를 기원합니다.

더자람공동체 성도들은 최근 주일예배에서 드려진 장로들의 대표기도가 예배의 공적 성격과 교회의 기강을 심각하게 훼손하고 있다는데 깊은 상심과 우려를 표합니다.
회중을 대표하여 하나님께 찬양과 경배를 위하여 드리는 공적 기도이지, 개인의 판단이나 교회 내부 불만을 공개적으로 표출하는 자리가 아님을 장로님들이 더 잘 아실텐데 말입니다.

특히, 2026년 6월 7일 주일 2부 예배 때 김철수 장로의 대표기도는 제직회원들의 결의를 부정하고, 제직회원들이 단합하여 교회 안의 혼란을 만들었다는 방향으로 들렸습니다. 예배의 자리에서 특정 회의나 직임의 정당성을 공개적으로 "잘못 되었다" 기도하는 것은 성도들에게 '대표기도가 왜? 이러지'하는 혼란과 분노를 불러일으켰으며, 처음 교회를 방문하여 부모님들과 예배드리는 친구들이나, 혹여 사정이 생겨 어른예배를 드리는 더자람공동체 친구들에게는 아주 중요한 시기에 교회와 기도의 나쁜 이미지를 장로님을 통해 만들었을 것입니다.
교회의 좋은 롤 모델을 만들어 주셔야 할 분들이, 교회를 예배를 망치고 있다고 봅니다. 이러한 언행은 총회헌법 제3편 권징 제3조 제3항의 "예배를 방해한 행위" 에 해당할 수 있는 중대한 사안으로, 반복 될 경우 재판에 의한 권징절차를 거쳐 처리의 대상이 될 수 있음을 엄중히 경고합니다.

이에 성도들은 당회가 다음 사항을 즉시 검토하여 시정하여 주시기를 강력히 요청하는 바입니다.

1. 주일 2부 예배 대표기도에서 장로님들이 계속 대표기도를 맡는 관행을 재검토하여 주십시오. 총회헌법 그 어디에도 반드시 장로가 기도를 해야 한다고 명시되어 있지 않습니다.

2. 교회 내부의 불협화음, 직무 적법성 논쟁, 특정 직임에 대한 평가를 예배석상에서 언급하지 못하도록 분명히 지도하여 주십시오.

소갑제 2호증

3. 대표기도자는 성도들의 마음을 하나 되게 하고 예배의 경건을 채울 수 있는 이들로 신중히 선정하여 주십시오.

4. 동일한 내용의 기도가 반복 될 경우 당회장께서는 해당 장로에 대한 공식 경고와 함께 총회헌법에 따른 권징 검토를 신속히 진행하여 주십시오.

우리 성도들은 특정 개인을 공격하려는 뜻이 아닙니다. 예배의 질서와 교회의 신뢰를 회복하기를 바라는 마음으로 이 건의를 드립니다. 당회장께서는 이번 사안을 신중하게 검토하여, 대표기도 운영 전반을 즉시 바로잡아 주시기 바랍니다.

2026년 6월 15일

신성커뮤니티교회 더자람공동체 일동

No.	소속	이름	서명
1		김진주	[redacted]
2		정종주	
3		김예림	
4		백서연	
5		박인규	
6		박경환	
7		박민욱	
8		이혜원	
9		윤환철	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

더자람 공동체

No	소속	이름	서명
1	예쁨	이 하 진	[redacted]
2	예꿈	이 주 리	
3	예꿈	윤 금 진	
4	예쁨	김 종 [illegible]	
5	〃	민 애 화	
6		최 영 [illegible]	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

NO	소속	이름	서명
1	여전도회	이 영	[redacted]
2	〃	조 영주	
3	시온찬양대	유 명민	
4	새가족부	이 상동	
5	새가족부	김 종희	
6	여전도회	이 주리	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

수　　신: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회장 귀중
참　　조: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 당회 서기
발　　신: 대한예수교장로회 신성커뮤니티교회 성도 일동
작성일자: 2026년 6월 22일
제　　목: 주일예배 대표기도 운영에 대한 시정 건의 및 재발 방지 요청

하나님의 공의와 평강이 신성커뮤니티교회 당회 위에 함께하시기를 기원합니다.

신성커뮤니티교회 성도들은 최근 주일예배에서 드려진 장로들의 대표기도가 예배의 공적인 성격과 교회의 화평을 심각하게 훼손하고 있다는 데 깊은 우려를 표합니다. 예배 중 올려드리는 대표기도는 목회자의 허락 하에 목회자에게 위임을 받아 회중을 대표하여 오직 하나님께 거룩하게 올려드리는 공적 기도입니다. 결코 개인의 판단이나 교회 내부의 불만을 공개적으로 표출하는 자리가 되어서는 안됩니다.

그런데 지난 2026년 5월 31일 주일 2부 예배 때 정용진 장로의 대표기도는 "우리 교회가 한 사람의 방식이나 방법을 따르는 공동체가 아니라~"라는 의도를 알 수 없는 표현을 써서 회중을 의아하게 하였습니다. 또한 2026년 6월 7일 주일 2부 예배 때 김철수 장로의 대표기도는 "불법, 위법이 있는 제직회를 통하여~"라는 표현을 써서 교회의 제직회를 부당한 조직으로 매도하여 많은 회중들의 예배의 집중도를 떨어뜨리고, 유튜브로 송출되는 주일 2부 예배를 드리는 다수의 성도들에게 신성커뮤니티교회가 많은 문제를 안고 있는 불의한 교회라는 인상을 심어주었습니다.

오직 하나님께 드려지는 거룩한 예배가 되도록 삼가 두렵고 집중해야 하는 시간에 특정 회의나 직임의 정당성을 공개적으로 흔드는 부정적인 발언은 매우 심각한 "예배를 방해하는 행위"(총회헌법 제3편 권징 제3조 제3항)에 해당합니다. 이러한 행위가 반복될 경우 재판에 의한 권징절차를 거쳐 치리의 대상이 될 수 있음을 엄중히 경고합니다.

이에 성도들은 당회가 다음 사항을 즉시 검토하고 시정하여 주시기를 강력히 요청합니다.

1. **장로 대표기도 전담 관행 재검토**: 주일 2부 예배 대표기도에서 장로들이 계속 대표기도를 맡는 관행을 재검토하여 주십시오. 총회헌법 그 어디에도 반드시 장로가 대표기도를 해야 한다고 명시되어 있지 않습니다.

2. **부적절한 언급 금지 지도**: 교회 내부의 불협화음, 직무 적법성 논쟁, 특정 직임에 대한 평가를 예배석상에서 언급하지 못하도록 분명히 지도하여 주십시오.

3. **신중한 기도자 선정**: 대표기도자는 성도들의 마음을 하나 되게 하고 예배의 경건을 세울 수 있는 이들로 신중히 선정하여 주십시오.

4. **재발 시 권징 검토**: 동일한 내용의 기도가 반복될 경우 당회장께서는 해당 장로에 대한 공식 경고와 함께 총회헌법에 따른 권징 검토를 신속히 진행하여 주십시오.

우리 성도들은 특정 개인을 공격하려는 것이 아니라, 예배의 질서와 교회의 신뢰를 회복하기를 바라는 마음으로 이 건의를 드립니다. 당회장께서는 이번 사안을 가볍게 넘기지 마시고, 대표기도 운영 전반을 즉시 바로잡아 주시기 바랍니다.

2026. 6. 22.
신성커뮤니티교회 성도 일동

소갑제 1호증 3호

예배 공동체 (청년대)

No	소속	이름	서명
1	서울신학대	최미이	[redacted]
2	〃	이동재S	
3	〃	배은경	
4	〃	박영희	
5	〃	한정숙β	
6	〃	최에스더	
7	〃	박진숙A	
8	〃	조연주	
9	안내위원	김경순	
10	여전도회	김덕구	
11		정관숙	
12	서울한양대	유영빈	
13	〃	김지강	
14		윤영은	
15		이주리	
16			
17			
18			
19			
20			

(권징 제3-2호 서식)

출석요구서
(고소인용)

사 건 번 호 : 2026-기소위원회 고소건
사 건 명 : 안양노회 기소위원회 고소건
기소위원회 : 안양노회 기소위원회
고 소 인 (고 발 인) : 이름 박혜령 나이 66세 성별 여 직분 권사
[redacted]
이름 황용남 나이 67세 성별 남 직분 안수집사
[redacted]
이름 조영주 나이 61세 성별 여 직분 권사
[redacted]
이름 이주리 나이 57세 성별 여 직분 집사
[redacted]
이름 이하진 나이 55세 성별 여 직분 집사
[redacted]

피고소인(피고발인) : 이름 김승곤 성별 남 직분 위임목사(기소위원장)
[redacted]
이름 이동열 성별 남 직분 위임목사(기소위원)
[redacted]
이름 류상선 성별 남 직분 장로(기소위원)
[redacted]
이름 김창민 성별 남 직분 장로(기소위원)
[redacted]

위의 사건에 대하여 아래와 같이 고소인(피고소인)을 조사하고자 하오니 꼭 출석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 조사일시 : 2026년 8월 1일 19시
2. 조사장소 : 안양노회 사무실

2026년 7월 21일

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회

기 소 위 원 장 김 [redacted]

기소위원회서기 류 [redacted]

박혜령 외 4인 귀하

소갑제 3 호